

الختام سعيد

مذى رات



القانون الجنائي
بنين دمنهور 2025

إعداد المعاصر
إبراهيم سعيد



الفرقة الثانية 01099668444



المصطلح	التعريف
الجريمة	فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازية
الشروع	البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنائية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ولا يعتبر شروعا في الجنائية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك
أسباب الإباحة	رفع صفة الجريمة عن الفعل وصيرورته فعلا مباحاً ومشروعاً إذا ارتكب في ظروف تنتفي فيها العلة من تجريمه <u>مثال</u> " الاعمال الطبية - الرياضية "
المساهمة الجنائية	ارتكاب الجريمة الواحدة بواسطة عدة أشخاص لهذا الأمر خطورته، إذ يعني أن الجريمة لم تعد مشروعاً فردياً، بل أضحت مشروعان جماعياً
التدابير الاحترازية	مجموعة الإجراءات التي يقرها القانون ويوقعها القضاء لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة ، بهدف حماية المجتمع من هذه الخطورة
الاعذار القانونية المخففة	أسباب وجوبية تلزم القاضي بتخفيف العقوبة على نحو يتغير به وصف الجريمة إلى جنحة، <u>مثالها</u> عذر صغر السن عدم بلوغ الجاني ثمانية عشرة سنة ميلادية وعذر الاستفزاز
السلوك الاجرامي	النشاط الخارجي الذي يقوم به الجاني ويبرز في العالم الخارجي، مكونا الماديات الجريمة ومسبباً لما يترتب عليها من ضرر أو خطر، سواء قصد الجاني من هذا السلوك تحقيق نتيجة معينة، أم جاءت النتيجة عرضاً بغير أن تنصرف إرادته إليها
الغرامة	إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الدولة مبلغاً من المال يقدره الحكم القضائي وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يعينها القانون لكل جريمة.
القصد الاحتمالي	أن يتوقع احتمال حدوث النتيجة ضمن عدة احتمالات، مع ذلك يمضي قدماً في مشروعه غير عابئ بما إذا كانت النتيجة مستحدث أم لا <u>من الأمثلة</u> من يدس السم في الطعام لغريمه، عالماً أن هناك شخص آخر تعود مشاركته الطعام كل يوم
المسؤولية الجنائية	صلاحية الشخص أو أهليته لتحمل العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها

د. إبراهيم سعيد





القانون الجنائي العام

تعرف الجريمة

- فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيراً احترازية التمييز بين الجريمة الجنائية وغيرها من الجرائم

الجريمة المدنية	الجريمة الجنائية
من حيث المصدر	
مصدرها في كل فعل سبب ضرراً للغير فالقانون المدني لا يتضمن قائمة بالأفعال التي يمكن اعتبارها ضارة بالغير	مصدرها الوحيد النص الجنائي فلا تجوز مساءلة شخص عن جريمة ما لم تكن هذه الجريمة في قانون العقوبات أو القوانين المكمل له
من حيث النتيجة	
لا يتصور وقوع الجريمة المدنية دون ضرر، ويكون على القاضي تحديد مدى هذا الضرر	تقوم قانوناً ولو لم يكن هناك أدنى ضرر مثال ذلك جريمة قيادة سيارة في حالة سكر
من حيث الجزاء	
الجريمة المدنية نجده يتخذ صورة التعويض الذي يهدف إلى جبر الضرر	الجريمة الجنائية يتخذ صورة العقوبة أو التدبير الاحترازي، ويهدفان إلى تحقيق مصالح اجتماعية

القاعدة أن الجريمة الجنائية ينشأ عنها غالباً جريمة مدنية تعطي للمضرور حقاً في رفع دعوى مدنية بالتعويض، مثل جرائم الاعتداء على سلامة البدن

قد تقع الجريمة المدنية مستقلة عن أي جريمة جنائية، مثال ذلك الإتلاف غير العمدى لمال الغير الأصل أن يستقل القضاء المدني بنظر دعوى التعويض المنبثقة عن الجريمة المدنية وإذا طرحت الدعوى المدنية أمام القاضي المدني وجب عليه أن ينتظر دور حكم بات من القاضي الجنائي بشأن الدعوى الجنائية

ثانياً: الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية

الجريمة التأديبية عمل أو امتناع عن عمل يصدر عن شخص ينتمي إلى هيئة أو طائفة أو مهنة معينة، إخلالاً بما يجب عليه نحوها من واجبات، وإضراراً بمصالحها أو مساساً بكرامتها مثال ذلك: إهمال الطبيب بأداء واجباته، أو ما يصدر عن المحامي في مباشرة دعواه أمام المحكمة من سلوك يمثل إخلالاً بكرامة المهنة

الجريمة التأديبية	الجريمة الجنائية
من حيث المصدر	
مصدرها في كل مسلك فعل كان أو امتناع يشكل إضراراً بالمصالح الجماعية للطائفة التي ينتمي إليها الشخص، والأفعال ليست واردة على سبيل الحصر، وتتمتع السلطة الإدارية بسلطة تقديرية	مصدرها القاعدة الجنائية
من حيث النتيجة	
الجريمة التأديبية أضيق نطاقاً من الجريمة الجنائية، فهي لا تمس إلا المصالح القانونية القاصرة بطبيعة الحال على الطائفة أو الهيئة التي ينتمي إليها المخالف	تمس المصالح القانونية للمجتمع بآثره على اختلاف طوائفه
من حيث الجزاء	
عقوبات تلك الجرائم أخف	الجرائم الجنائية بالشدة والقسوة





قد ينطوي الفعل الواحد على جريمتين جنائية وتأديبية فالموظف الذي يختلس مالا عمومياً سلم إليه بسبب وظيفته يرتكب في أن واحد جريمة جنائية اختلاس المال العام وجريمة تأديبية الإخلال بأعمال الوظيفة

تقسيمات الجرائم

تقسيم الجرائم بحسب جسامتها

جنايات	جنح	مخالفات
--------	-----	---------

- **الجنايات** هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد، أو المشدد، أو بالسجن
- **الجنح** هي الجرائم المعاقب بالحبس أو الغرامة التي يزيد يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه
- **المخالفات** هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه

ثانياً: أهمية التقسيم: إن تقسيم الجرائم إلى جنایات و جنح ومخالفات له أهمية

أهمية التقسيم بالنسبة لقانون العقوبات	أهمية التقسيم بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية
---------------------------------------	---

أهمية التقسيم بالنسبة لقانون العقوبات

- أ. **الشروع في الجنايات معاقب عليها** دائماً ما لم ينص المقتن على خلاف ذلك، بينما لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص، ولا عقاب على الشروع في المخالفات
- ب. **قانون العقوبات المصري تسري أحكامه على كل مصري يرتكب خارج الوطني** جريمة من الجرائم المعدودة من قبيل الجنايات أو الجنح، أما إذا كانت الجريمة مخالفة فلا تسري عليها أحكام القانون المصري
- ت. **قصر القانون الأحكام العامة للعود** على الجنايات والجنح دون المخالفات
- ث. **تطبيق الظروف القضائية المخففة التي أجازت المادة ١٧ عقوبات للقاضي تطبيقها** إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة عنها الدعوى رأفة القضاة مقصور فحسب على الجنايات وحدها دون الجنح والمخالفات لأنها عقوبات مخففة لا تحتمل تخفيفاً جديداً، ومن ثم تنفي الحكمة من التخفيف
- ج. **تطبيق عقوبة المصادرة لا يجوز القانون الحكم بمصادرة الأشياء المتحصلة من جريمة** أو تلك التي استخدمت فيها إلا في الجنايات والجنح، ولا مصادرة في المخالفات، إلا إذا نص على ذلك صراحة
- ح. **تطبيق أحكام التقادم:**

- تسقط العقوبة المحكوم بها في جنایة بمضي عشرين سنة
- عقوبة الإعدام فتسقط بمضي ثلاثين سنة
- تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات
- العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين

أهمية التقسيم بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية

- أ. **الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنايات** تختص بها محاكم الجنايات، الجنح والمخالفات تختص بها المحاكم الجزئية
- ب. **يوجب القانون مرور الدعوى بتحقيق ابتدائي في الجنايات**، فلا تحال الدعوى مباشرة من النيابة العامة، بينما هذا الأخير غير واجب في الجنح والمخالفات،
- ت. **الضمانات المقررة للمتهمين يتمتع المتهم في جنایة بنصيب أوفر من الضمانات من أبرزها يقتصر وجوب الاستعانة بمدافع على الجنايات دون الجنح**
- ث. **مدة تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة تنقضي الدعوى في الجنايات بعشر سنوات، ثلاث في الجنح، وسنة واحدة في المخالفات**
- ج. **يسري نظام رد الاعتبار على الجنايات والجنح فقط دون المخالفات**



**ثالثاً : الصعوبات التي تعترض التقسيم الثلاثي للجريمة:****الحكم بعقوبة أخف مما يقرره القانون**الأعذار القانونية هي أسباب وجوبية تلزم القاضي بتخفيف العقوبة على نحو يتغير به وصف الجريمة إلىجنحة، ومثالها عذر صغر السن عدم بلوغ الجاني ثمانية عشرة سنة ميلادية وعذر الاستفزازالظروف القضائية المخففة هي أسباب تقديرية تجيز للقاضي تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجانيقد اختلف الرأي في تكييف الجريمة وتحديد موضعها في التقسيم الثلاثي في الفرض محل البحث

ذهب رأي الأول إلى أن الجريمة تتحول إلى سواء كان تخفيف العقوبة لعذر قانوني أو لظرف قضائي مخفف

ذهب رأي ثان إلى القول بأن الجريمة ينبغي أن تظل على وصفها الأصلي كجناية بصرف النظر عن عقوبة

الجنحة التي قضى بها، سواء كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي مخفف

ذهب رأي ثالث هو ما نؤيده وهو الأكثر ذيوماً إلى التفرقة بين الأعذار القانونية والظروف القضائية المخففة

• الفعل يكون جنحة إذا تعلق الأمر بعذر قانوني

• يبقى الفعل جناية متى كنا بصدد ظرف قضائي مخفف

قد طبقت محكمة النقض هذا المعيار بوضوح بشأن حالة خاصة للتخفيف الوجوبي للعقاب، هي تلك التي

تنص عليها المادة ٢٣٧ من قانون العقوبات والتي تقضي بأن "من فاجأ زوجته ملتبسة بالزنا وقتلها في الحال هي

ومن يزي بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، وخلصت إلى أن الجريمةتتحول إلى جنحة"**الحكم بعقوبة أشد مما يقرره القانون**

يثور التساؤل هل يعتد في وصف الجريمة بالعقوبة المنصوص عليها قبل التشديد فتظل جنحة، أم

بالعقوبة المقررة بعد التشديد فتصبح جناية بكل ما يترتب على ذلك من آثار ؟

يكاد الفقه يجمع على أنه إذا كان سبب التشديد وجوبياً فالجريمة تصبح جناية، حيث لا يملك القاضي إلا أن

يحكم بعقوبة الجناية، أما إذا كان التشديد جوازياً فقد اختلف الفقه :

ذهب رأي الأول : إلى القول بأن الجريمة تظل جنحة ولو حكم فيها بعقوبة الجناية

تري محكمة النقض أن المعول عليه في هذا هو بما يحكم به القضاء فإن استعمل سلطته في التشديد أصبح

الفعل جناية، وإن لم يفعل بقي الفعل على حالة الجنحة

ذهب رأي ثالث وهو السائد إلى العبرة في تحديد نوع الجريمة هي بالحد الأقصى المقرر لها بصرف النظر عما

يحكم به القاضي فعلاً، فيصبح الفعل جناية في سائر الأحوال

**هام جداً !****تقسيم الجرائم بحسب ركنها المادي****أولاً: الجرائم الإيجابية والجرائم السلبية**

الجرائم السلبية	الجرائم الايجابية
التي لا يسلك الجاني فيها على وفق أمر المقتن منها جريمة امتناع الشاهد عن الحضور رغم إعلانه للشهادة	التي تنطوي على سلوك إجرامي إيجابي، أي نشاط إرادي ينفذه الجاني في العالم الخارجي، تحقيقاً لغاية معينة من أمثلتها القتل والضرب والسرقه، والسب والكذب والتزوير.

أهمية التمييز بين الجرائم الإيجابية والسلبيةلا يتصور الشروع سوى في الجرائم الإيجابية وحدها



ثانياً: الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة

الجرائم الوقتية	الجرائم المستمرة
التي يتم نشاطها الإجرامي في لحظة محدودة من الزمن ولا يستغرق تنفيذها سوى لحظات مثال ذلك القتل وجرائم الحريق، وجرائم السرقة	هي التي يكون النشاط الإجرامي فيها قابلاً للاستمرار رغم تمام الجريمة، مثل جريمة إخفاء الأشياء المسروقة، وحياسة السلاح أو المخدرات

يشترط لاعتبار الجريمة مستمرة أمران :

الأول: أن تبقى الحالة الإجرامية قائمة لفترة من الزمن بغير انقطاع
الثاني: أن يكون بقاؤها متوقفاً على إرادة الجاني بحيث يسعه أن يضع لها حداً متى شاء مما تجدر ملاحظته

- بعض الجرائم التي يغلب أن تكون وقتية يمكن أن تصلح جرائم مستمرة
 - بعض الجرائم يغلب أن تكون مستمرة يمكن أن تكون وقتية
- فالسرقه في غالب حالاتها جريمة وقتية ولكن يمكن تصورها مستمرة مثال: سرقة كهرباء بتوصيلة من الغير دون علمه ورضاه

أهمية تقسيم الجرائم إلى وقتية ومستمرة

أهمية التقسيم في قانون العقوبات	أهمية التقسيم في قانون الإجراءات الجنائية
---------------------------------	---

أهمية التقسيم في قانون العقوبات

الجريمة الوقتية	الجريمة المستمرة
من حيث سريان القانون الجديد	
إذا صدر قانون جديد بعد وقوع الجريمة الوقتية فإنه لا يسري عليها إلا إذا كان أصلح للمتهم	القانون الجديد يسري عليها بصفة مطلقة متى أدركها ولو في جزء منها قبل انتهاء حالة الاستمرار، سواء كان هذا القانون أصلح للمتهم أو أسوأ
من حيث النطاق المكاني للقانون الجنائي الوطني	
- تطبيق القانون الوطني للدولة على الجرائم الواقعة في إقليمها - الدفاع الشرعي يمتنع بعد وقوع الجريمة الوقتية	- تخضع لقوانين الدول التي في إقليم كل منها تحققت حالة الاستمرار - في الجريمة المستمرة يصح بعد وقوعها ما دامت حالة الاستمرار قائمة

أهمية التقسيم في قانون الإجراءات الجنائية

الجريمة الوقتية	الجريمة المستمرة
من حيث اختصاص المحكمة	
تختص المحكمة التي وقعت بدائرتها هذه الجريمة أو كان المتهم يقيد في دائرتها أو قبض عليه فيها	ينعقد الاختصاص لكل محكمة وقع في دائرتها حالة من حالات الاستمرار
من حيث تقادم الدعوى الجنائية	
يبدأ تقادم الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة وقتية منذ اليوم التالي لوقوع الجريمة	لا تبدأ مدة التقادم في السريان الا منذ اليوم التالي لانتهاء حالة الاستمرار
من حيث العفو الصادر عن الجريمة	





لا يحول دون رفع الدعوى الجنائية الناشئة عنها متى تجددت حالة الاستمرار	<u>يمحو الجريمة</u> ، وبالتالي يمتنع رفع الدعوى الجنائية عنها
من حيث حجية الشيء المحكوم فيه	
يحوز الحجية بالنسبة للوقائع السابقة على الحكم أما الوقائع التي تحدث بعد الحكم فإنه لا يمنع من المحاكمة عليها، لأنها تكون جريمة جديدة	<u>يحوز حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة لجميع الوقائع</u>

ثالثاً: الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد

أهمية تقسيم الجرائم إلى بسيطة واعتياد	بيان التقسيم
---------------------------------------	--------------

- الجريمة البسيطة: تلك التي تقوم وتكتمل قانوناً ولو وقع الفعل المكون لها مرة والتزوير، والسب... الخ
- جرائم بسيطة: هي واحدة، والسواد الأعظم من جرائم قانون العقوبات كالقتل والسرقة
- جريمة الاعتياد هي التي لا تكتمل قانوناً لمجرد وقوع الفعل المكون لها مرة واحدة، بل لابد من ارتكاب هذا الفعل أكثر من مرة، ومثالها جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش

الفارق بين الجريمة البسيطة وجريمة الاعتياد في معيارين:

عدد مرات وقوع الفعل	حكمه التجريم
---------------------	--------------

المعيار الأول: عدد مرات وقوع الفعل

- الجريمة البسيطة لا يتطلب لقيامها سوى وقوعها ولو لمرة واحدة
- بينما لا تكتمل جريمة الاعتياد إلا إذا وقعت أكثر من مرة، ولم يحدد القانون عدد المرات اللازم حتى تقوم تحديد عدد مرات وقوع الفعل الجريمة
- الرأي السائد فقها وقضاء أنها تكتمل قانوناً إذا وقعت مرتين فأكثر

المعيار الثاني: حكمة التجريم

- الجريمة البسيطة تبدو حكمة التجريم في خطورة الفعل ذاته كما في السرقة
 - جريمة الاعتياد فإن حكمة التجريم تتجلى في حالة اعتياد التي يوجد الجاني عليها، والتي تصبح مصدر الخطورة الحقيقية، التي من أجلها يعاقب على الفعل
- أهمية تقسيم الجرائم إلى بسيطة واعتياد

الجريمة البسيطة	الجريمة الاعتياد
من حيث الاختصاص	
<u>تثبت للمحكمة التي حدثت الواقعة الإجرامية في دائرتها</u>	يثبت الاختصاص لكل محكمة من المحاكم التي وقع في دائرتها فعل من الأفعال المكونة للاعتياد
من حيث سريان التقادم المسقط للدعوى الجنائية	
<u>تبدأ في الجريمة البسيطة من تاريخ وقوعها</u> إذا كانت وقتية، ومن تاريخ حالة الاستمرار إذا كانت مستمرة	تبدأ من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل داخل في تكوين الاعتياد
من حيث حجية الشيء المحكوم فيه	
<u>الحكم الذي يصدر في جريمة بسيطة ينصرف إلى جميع الأفعال السابقة عليه</u>	العقاب فيها ليس عن فعل أو عن أفعال بعينها، بل عن حالة الاعتياد وهي بطبيعتها لا تلحق الضرر بأحد



رابعاً: الجرائم المركبة والجرائم متتابعة الأفعال

الجريمة المركبة هي التي يأتلف النشاط المكون لركنها المادي من أكثر من فعل، مثل جريمة السرقة بالإكراه
الجريمة المتتابعة هي التي يتكون النشاط الإجرامي من أفعال متعددة، يجمع بينها رغم تعددها تماثل الحق
 المعتدى عليه ووحدة الغرض الإجرامي و مثالها سرقة منزل على دفعات فهذه الجريمة
 لا ينبغي أن تختلط فكرة وحدة الغرض الإجرامي بفكرة الباعث

- وحدة الباعث لا تمنع من تعدد الجرائم أحياناً، كمن يسرق من مكان واحد عدداً من الأشخاص فتتعدد جرائمه بعدد مرات السرقة
- وحدة الحق المعتدى عليه لا تعني أن يكون المجني عليه واحداً، فمن يسرق منزلان على عدة مرات تكون محتوياته مملوكة لشخصين أو أكثر يرتكب جريمة واحدة متتابعة رغم تعدد المجني عليهم ف

تقسيم الجرائم بحسب ركنها المعنوي

بيان التقسيم	النتائج المترتبة على تقسيم الجرائم إلى عمدية وغير عمدية
--------------	---

أولاً: بيان التقسيم

جرائم عمدية	جرائم غير عمدية
-------------	-----------------

الجرائم العمدية: هي تلك الجرائم التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد
 القاعدة أن الجنائيات كلها جرائم عمدية، وأغلب الجنح كذلك أما المخالفات فالقليل منها عمدي
 يتكون هذا القصد وفقاً للرأي السائد من عنصرين هنا

العلم	الارادة
-------	---------

الجرائم غير العمدية: هي تلك الجرائم التي لا تتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي كالقتل الخطأ
 يتحدد الفارق الحاسم بين الجرائم العمدية وغير العمدية بأمرين:
 أولهما: توافر إرادة أو نية تحقيق النتيجة المحظورة العمدية
 ثانيهما: درجة العلم المتطلبة فيكل من الجريمتين

- ففي الجريمة العمدية يأخذ هذا العلم درجة اليقين أو الاحتمال
- في الجريمة غير العمدية يتوقف هذا العلم عند حد الإمكان،

ثانياً: النتائج المترتبة على تقسيم الجرائم إلى عمدية وغير عمدية

الجرائم العمدية	الجرائم غير العمدية
من حيث العقوبة المقررة	
<u>عقوبة الجرائم العمدية أشد من عقوبة الجرائم الخطئية</u>	القتل غير العمد جنحة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات
من حيث إمكانية الشروع في الجريمة والعقاب عليه	
<u>تتميز الجريمة العمدية بأن الشروع فيها جائز</u>	الشروع غير متصور، ومن ثم لا عقاب عليه
من حيث المساهمة الجنائية والعقاب عليها الاشتراك	
<u>الجرائم العمدية ممكنة</u> ومن ثم يجوز العقاب عليه	الجرائم الخطئية، فإنه محل خلاف
من حيث الظروف المشددة المتعلقة بالقصد الجنائي	
<u>يقتصر تطبيق هذه الظروف على الجرائم العمدية</u> وحدها، كسبق الإصرار أو الترصد	لا يتصور فيها مثل هذه الظروف





بالإضافة إلى الجرائم العمدية وغير العمدية استخلص الفقه نوعاً ثالثاً من الجرائم وهي: **الجرائم المتعدية القصد**، هي تتميز بتحقيق نتيجة غير مشروعة تتجاوز النتيجة التي اتجهت إليها إرادة الجاني، ومثالها الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة

تقسيم الجرائم بالنظر إلى المصلحة المراد حمايتها

أولاً: جرائم عادية وجرائم سياسية

يقصد بالجرائم العادية: تلك التي تقع اعتداء على مصلحة قرر لها قانون العقوبات الحماية عن طريق النصوص التي تجرم انتهاكها، كالقتل والسرقة والتزوير إلخ

الجرائم السياسية فلم يعرف المقنن المقصود بها، ولذا اختلف الفقه في تعريفها:

- فذهب البعض إلى تعريفها استناداً إلى معيار موضوعي، تعتبر الجريمة سياسية متى كانت تمثل عدواناً على مصلحة سياسية للدولة
 - البعض الآخر استناداً إلى معيار شخصي متى كان الهدف من ارتكابها هدفاً سياسياً، حتى ولو كانت الجريمة من حيث موضوعها جريمة عادية كقتل رئيس الدولة بهدف تغيير نظام الحكم القائم
 - يبدو أن المعيار الموضوعي هو الأكثر قبولاً لدى الفقه إذ يعول على طبيعة الحق المعتدى عليه
- أهمية تقسيم الجرائم إلى عادية وسياسية :

- المقنن الجنائي يستبعد بعض أنواع العقوبات في مجال الجريمة السياسية وكثيراً ما يصدر قانون بالعفو عن المجرمين السياسيين
- مجال الأحكام الإجرائية يمتنع تسليم المجرمين في الجرائم السياسية وكذلك إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية ينعقد لها الاختصاص بنظر الجرائم الماسة بأمن الدولة

ثانياً: الجرائم العادية والجرائم العسكرية

يقصد بالجريمة العسكرية: تلك التي تقع اعتداء على مصلحة محمية بنصوص قانون العقوبات العسكري فالجريمة العسكرية تكتسب هذه الصفة باجتماع شرطين:

الشرط الأول: أن يكون فاعلها ذو صفة عسكرية

الشرط الثاني: أن يكون الفعل الواقع مخالفاً للواجبات العسكرية أو للنظام العسكري عموماً

الجرائم العسكرية المختلطة

الجرائم البحتة أو البسيطة

الأولى: الجرائم البحتة أو البسيطة هي التي ترتكب بالمخالفة لقواعد تملئها مصلحة عسكرية بحتة وتتعلق بالانضباط في القوات المسلحة ولا نظير لها في قانون العقوبات العام، مثل جرائم الخدمة والغياب وعدم اللياقة في السلوك

الثانية: الجرائم العسكرية المختلطة، هي جرائم يعاقب عليها قانون الأحكام العسكرية وكذلك قانون العقوبات العام كان ترتكب سرقة أو اختلاس أو إتلاف في مكان عسكري

أهمية تقسيم الجرائم إلى عادية وعسكرية

الجرائم العادية	الجرائم العسكرية
التخصص	
تختص المحاكم الجنائية العادية بنظر الجرائم التي تخضع لقانون العقوبات العام	يختص القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم العسكرية
تطبيق القانون	
يطبق قانون الإجراءات الاجرئية الواردة في القانون	لا يطبق قانون الإجراءات الجنائية العام، إلا فيما لم يرد بشأنه نص



من حيث تطبيق قانونه	
يطبق قانون العقوبات القواعد الموضوعية الواردة بقانون الأحكام العسكرية على الجرائم العسكرية، سواء بحتة أم مختلطة	يطبق قانون العقوبات القواعد الموضوعية الواردة بقانون العقوبات فقط وفقاً لمبدأ الشرعية
تسليم اللاجئين	
يمكن تسليم اللاجئين السياسيين	يحظر تسليم اللاجئين

نطاق تطبيق النص الجنائي

نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث الزمان

الضابط في تحديد نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث الزمان

يتحدد نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث الزمان منذ لحظة نفاذه، وينتهي بالغائه

القواعد التي تنظم سريان القانون الجنائي

أولاً: قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية

مضمون القاعدة أن نص القانون يطبق بأثر فوري ومباشر فلا يسري إلا على الوقائع اللاحقة على العمل به، ولا تطبق على ما سبق ذلك التاريخ من وقائع، وهذه القاعدة تنطوي على أمرين:

عدم الرجعية	الفوري
-------------	--------

تثور الصعوبة عندما يستغرق الركن المادي وقتاً طويلاً نسبياً يتحلله العمل بقانون جديد يلغ أو يعدل القانون السابق عليه، إذ يثور التساؤل عندئذ عن أي القانونين يطبق؟

الجرائم التي تتراخى فيها النتيجة عن السلوك

يقصد بذلك الجرائم التي يقع فيها السلوك ثم يمضي وقت يقصر أو يطول حتى تتحقق النتيجة، كمن يطلق النار على آخر قاصداً قتله فلا يموت إلا بعد فترة من الزمن وتسمى هذه الجرائم بالجرائم الزمنية

يميل الرأي الراجح فقهاً إلى أن لحظة إتيان السلوك تعد هي اللحظة الحاسمة في تحديد وقت وقوع الجريمة، وبالتالي ينحسر القانون الجديد ويمتنع تطبيقه بأثر رجعي

الجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة الأفعال

التعريف: هي التي يتكون ركنها المادي من حالة لها صفة الدوام، مثالها إخفاء الأشياء المتحصلة من جنائية أو جنحة، إخفاء الجناة الهاربين من وجه العدالة، حمل السلاح بدون ترخيص

الرأي مستقر في الفقه والقضاء على أن الجريمة المستمرة تخضع للقانون الجديد الأسوأ للمتهم حتى ولو كانت حالة الاستمرار قد بدأت قبل العمل به متى استمرت بعد نفاذه ويعد ذلك تطبيقاً للأثر الفوري للقانون وليس لمبدأ الرجعية

جرائم الاعتياد

التعريف هي الجرائم التي لا يعاقب عليها المقنن أو لا يشدد العقاب عليها - إلا إذا تكرر وقوع الفعل المكون لها عدة مرات، مثالها جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش

إذا تخلل هذه الأفعال العمل بقانون جديد فإنه لا يطبق إلا إذا ارتكب في ظلّه عدد من الأفعال اللازمة لتكوين ركن الاعتياد

ثانياً: رجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم

يرد على قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية استثناء جواز سريانها على الماضي متى كانت أصلح للمتهم



١. مضمون الاستثناء وأساسه وفلسفته:

مضمونه: تطبيق على وقائع لم ترتكب في ظلّه وإنما أثناء العمل بالقانون السابق عليه،
فلسفته:

- أن العقاب مقرر لصالح الهيئة الاجتماعية
- للمتهم الحق في أن يستفيد بالوضع الجديد الذي ضمنه القانون الجديد له
- رجعية النصوص الجنائية الأصلح للمتهم لا تمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

٢. شروط تطبيق الاستثناء:

الشرط الأول: أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم

عرفت محكمة النقض القانون الأصلح للمتهم القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح للمتهم من القانون القديم ويتم تحديد القانون الجديد الأصلح من خلال المقارنة بين القديم والجديد ضوابط المقارنة بين القانون القديم والقانون الجديد:

- يجب أن تكون المقارنة بين القانونين القديم والجديد عن نفس القوة فلا تجوز المقارنة بين أحكام تشريع وأحكام لائحة
- المقارنة تتم فيما يتعلق بالأحكام الجنائية الواردة لا تدخل في المقارنة بين أحكام مدنية أو إدارية
- تتطلب المقارنة أن تكون بالنسبة إلى متهم بالذات وفي حالة معينة، وليس بالنسبة المجموعة من المتهمين قد تختلف ظروفهم
- يتحدد القانون الأصلح للمتهم حسب المعيار الموضوعي البحث بوصفه مسألة قانونية يقرها القاضي وفقاً لضوابط معينة، فلا يجوز للمتهم المطالبة بتطبيق قانون معين بحجة أنه هو الأصلح له
- تتم هذه المقارنة - كناية واقعية - بالنظر إلى كل جريمة على حدة،
- مثال ذلك: إذا نص القانون القديم على جواز وقف تنفيذ العقوبة، وجاء القانون الجديد فألغى وقف التنفيذ وقصر مدة العقوبة فإن القانون القديم يعتبر أصلح للمتهم:
- إذا كانت ظروف الجريمة وشخصية المتهم تدعو إلى إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه
- إذا كانت ظروف المتهم لا تقتضي إيقاف التنفيذ فإن القانون الجديد هو الأفضل

معايير تحديد القانون الأصلح للمتهم:

من حيث نصوص التجريم

- يعتبر القانون الجديد أصلح إن أدى إلى إسقاط وصف التجريم عن الفعل
- يعد القانون الجديد أصلح للمتهم إذا ترتب عليه تغيير في الجريمة أو تخفيفها
- في حالة تقرير سبب من أسباب الإباحة، أو مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو موانع العقاب مما يتوافر في حق المتهم
- إذا أضاف النص الجديد ركناً للجريمة، إذ يترتب على عدم توافره في ظل النص الجديد تبرئة للمتهم باعتبار أن جريمته لم تتوافر لها جميع أركانها

من حيث النصوص العقابية: يعد القانون الجديد أصلح للمتهم في الحالات الآتية:

- إذا ألغى العقوبات المتعددة للجريمة سواء كانت أصلية أو تبعية أو تكميلية
- إذا جعل هذه العقوبات جوازية بعد أن كانت وجوبية
- إذا ألغى أحد الظروف المشددة، أو قيد من تطبيقها، أو أضعف من آثارها في تشديد العقاب
- تغيير وصف الجريمة من جنائية إلى جنحة أو من جنحة إلى مخالفة، فالقانون الذي به الوصف الأخف هو بلا شك أصلح للمتهم
- عند اتحاد وصف الجريمة في القانونين وتغيير العقوبة المقررة في القانون الجديد، فإن المقارنة بين العقوبات المقررة لهذه الجريمة في القانونين تتدرج في شدتها على النحو التالي: الغرامة أخف من الحبس





- والحبس أخف من السجن، والسجن أخف من السجن المشدد، والسجن المشدد أخف من السجن المؤبد والأخير أخف من الإعدام
- عند اتحاد الوصف والعقوبة في المتهمة بالنظر، كلا القانونيين، فتكون العبرة في تحديد القانون الأصلح إلى المدة
- إذا كان أحد القانونيين يقرر عقوبتين على سبيل الوجوب، والآخر ترك الأمر للقاضي للخيار بين إحدى العقوبتين فإن القانون الذي يقرر الخيار للقاضي هو الأصلح للمتهم
- إذا كان أحد القانونيين يقرر عقوبتين على سبيل الوجوب، ويقرر القانون الثاني عقوبة واحدة فقط، **فالقانون الثاني أصلح إذا كانت العقوبة الواحدة أخف**
- يكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا كان ينص على جواز وقف التنفيذ
- الصعوبات الناشئة عن رجعية النصوصية الجنائية الأصلح للمتهم: تتمثل هذه الصعوبات في الآتي:
- القوانين المترددة أي التي تعد في شق منها أفضل وفي الشق الآخر أسوأ للمتهم
- مثال هذه القوانين القانون الجديد الذي يهبط بالحد الأدنى للعقوبة ويرتفع بحددها الأقصى، أو العكس فيصعد بالحد الأدنى ويهبط بالحد الأقصى، لأنه في هذه الحالة يكون أصلح للمتهم من وجهه وأسوأ من وجهه
- فهل يعتبر مثل هذا القانون الجديد أفضل للمتهم بما يوجب تطبيقه بأثر رجعي؟
- الآراء في هذا الشأن متعددة، والسائد في الفقه والقضاء أن العبرة بالحد الأقصى وحده، فهو منتهى ما يصيب المتهم إذا اشتد عليه قاضيه

تعاقب عدة قوانين منذ لحظة وقوع الجريمة تعدد القوانين: تنشأ الصعوبة في هذا الفرض من تعدد ما بين وقت وقوع الجريمة وتاريخ صدور الحكم النهائي فأى من هذه القوانين الثلاثة المتعاقبة يكون واجب التطبيق؟

- القانون الأول هو الذي كان نافذاً لحظة ارتكاب الجريمة
- القانون الثالث هو الذي كان سارياً وقت صدور الحكم النهائي
- فإن الفقه لا يمانع في إمكان تطبيق القانون الثاني القانون الأوسط متى كان أصلح للمتهم
- الشرط الثاني: أن يكون القانون الجديد قد صدر قبل الحكم البات في الدعوى:

الحكم البات هو ما يقصده المقنن بتعبير الحكم فيه نهائياً - هو الحكم الذي لا يقبل طعناً بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض

يجب لتطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي أن يكون قد صدر قبل صدور هذا الحكم البات

- إذا كانت الدعوى لم ترفع بعد أو كان قد صدر فيها حكم غير نهائي وجب على المحكمة التي تنظر الدعوى أن تطبق القانون الأصلح للمتهم من تلقاء نفسها، سواء كانت هذه المحكمة هي محكمة الدرجة الأولى أو الثانية، أو محكمة النقض
- إذا كان الحكم قد أصبح نهائياً وقت صدور القانون الجديد، فإنه يمتنع سريانه على الواقعة التي تم الفصل فيها، ولو أن هذا القانون أصلح للمتهم

الاعتداد بالقانون الجديد الأصلح للمتهم ولو كان صادراً بعد حكم بات في الدعوى كون القانون الجديد يجعل الفعل غير معاقب عليه

خلاف حول مدى جواز استرداد ما سبق دفعه، والراجح جواز استردادها

ثالثاً: القوانين محددة الفترة القيد التشريعي على رجعية النصوص الأصلح

يقصد بالقوانين المؤقتة هي التي يتحدد فيها ميعاد نفاذها وتاريخ انتهاء العمل بها، دون حاجة لإصدار قانون جديد لإلغائها

تنقسم القوانين المؤقتة إلى قسمين:

قوانين مؤقتة بطبيعتها

قوانين مؤقتة بنص





- أ. قوانين مؤقتة بنص: هي التي تحدد في نصوصها تطبيقها بطريقة واضحة ويترتب على انتهاء هذه الفترة انتهاء العمل بالقانون
- ب. قوانين مؤقتة بطبيعتها: هي التي تصدر لمواجهة ظروف استثنائية طارئة، وينتهي العمل بها بعد انتهاء الفترة التي دعت إلى إصدارها، كالقوانين التي تصدر في خلال فترة الحرب مثل قوانين وقرارات التسعيرة الجبرية

تذهب محكمة النقض وكذا بعض الفقهاء إلى القول بأن القوانين المؤقتة تعد استثناء من تطبيق القانون الأصلح للمتهم هي القوانين المؤقتة بنص فيها، أما القوانين المؤقتة بطبيعتها فلا تسري عليها هذه الفقرة شرط استبعاد القوانين المحددة الفترة من رجعية النصوص الأصلح للمتهم أن تكون إجراءات الدعوى الجنائية قد اتخذت في ظل القانون المحدد الفترة

نطاق تطبيق النص الجنائي من حيث المكان

مبدأ إقليمية النص الجنائي

أولاً: ماهية المبدأ مبرراته

يقصد بمبدأ الإقليمية تطبيق النص الجنائي الوطني على كافة الجرائم المرتبكة في إقليم الدولة، بصرف النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه، سواء كان وطنياً أم أجنبياً وبصرف النظر أيضاً عن المصلحة لمبدأ الإقليمية مبرراته المعروفة:

- ناحية أولى مظهر من مظاهر ممارسة الدولة لسيادتها الوطنية في شأن ما يقع على أراضيها من جرائم
- ناحية ثانية مكان وقوع الجريمة هو أنسب مكان لمحاكمة المتهم في الإقليم
- ناحية ثالثة لهذا المبدأ فائدة للمتهم وللقضاة الذين يحاكمونه فالتهم من مصلحته أن يحاكم وفقاً لقانون الدولة الذي يفترض علمه بقانونها

وقد أخذ القانون الجنائي المصري بمبدأ الإقليمية يعتبر مبدأ الإقليمية هو المبدأ العام أو الأصلي في حالة سكوت القانون الجنائي الدولة ما عن النص عليه

ثانياً: كيفية تحديد إقليم الدولة:

الإقليم الأرضي	الإقليم المائي	الإقليم الجوي
----------------	----------------	---------------

ثالثاً: تحديد مكان ارتكاب الجريمة من الأهمية بمكان تحديد مكان ارتكاب الجريمة حتى يمكن معرفة ما إذا كانت الجريمة قد وقعت على إقليم الدولة من عدمه

- لا صعوبة في الأمر إذا وقعت الجريمة بكامل ركنها المادي على إقليم الدولة، إذ ينعد الاختصاص للقانون الجنائي المصري، يستوي أن تقع على الإقليم الأرضي أم المائي أم الجوي
 - لكن الصعوبة تثار إذا لم تقع الجريمة بأكملها على الإقليم المصري
- أ- تقع العناصر التي يتكون منها ركنها المادي في أماكن متفرقة مثل أن يطلق شخص مقذوفاً نارياً وهو يقف على الحدود المصرية على آخر يقف على الحدود الليبية وتزهق روحه على حدود ليبيا، الحكم يكفي أن يقع جزء من الجريمة في القطر المصري

ب- إذا حدث السلوك والنتيجة كلاهما خارج مصر لكن صلة السببية تحققت على الأراضي المصرية بإنتاج الفعل آثاره فيها مثال ذلك أن يرسل شخص في اليونان طرماً متفجراً إلى شخص آخر في مصر فينفجر هذا الطرد على الإقليم المصري ويسافر المجني عليه إلى فرنسا للعلاج فيموت هناك الحكم تعتبر الجريمة وكأنها وقعت على الإقليم المصري وتخضع بالتالي لقانون العقوبات المصري

ت- الجريمة المستمرة تعد مرتبكة في كل مكان تحقق الاستمرار فيه، وإذا وقع جزء من حالة الاستمرار على الإقليم المصري انعقد الاختصاص للقانون المصري





- ث- جريمة الاعتياذ إذا وقع أي فعل من الأفعال المكونة لركن الاعتياذ في أي دولة فإن قانون كل دولة وقع فيها أحد هذه الأفعال المكونة لذلك الركن يكون مختصاً بنظر هذه الجريمة
- ج- الشروع في الجريمة إذا بدأ شخص في دولة وأراد تحقيق نتيجه في دولة أخرى فلم تتحقق هذه النتيجة، فإن الاختصاص يظل معقوداً لقانون دولة الإقليم التي وقع فيها البدء في التنفيذ الشروع مثال ذلك أن يعطي شخص في مصر سماً إلى آخر على وشك السفر إلى دولة أخرى، فيتم إسعاف المسافر بالعلاج في الدولة الأخرى ففي هذا الفرض يخضع من أعطى السم للقانون المصري رغم عدم حصول النتيجة بوصفه مرتكباً لجريمة شروع تنفيذ فعل إجرامي
- ح- قد يكون للمساهمة الجنائية طابع دولي، فتقع إحدى صور الاشتراك التحريض على إقليم دولة

- يتم ارتكاب الجريمة على إقليم دولة أخرى إذا وقعت أفعال الاشتراك في الخارج سواء من مواطنين أم أجانب
- وقعت الجريمة كلها أو بعضها في مصر فإن الاختصاص ينعقد لقانون العقوبات المصري، فإذا حرض شخص وهو في الخارج على ارتكاب جريمة قتل وقعت في مصر بناء على هذا التحريض فإن من قام بالتحريض الشريك يعاقب وفقاً لأحكام القانون المصري
- وقعت الجريمة كلها في الخارج، فلا شأن للقانون المصري بذلك حتى ولو كانت الجريمة قد وقعت بناء على تحريض أو اتفاق أو مساعدة حدثت في مصر

رابعاً: الامتداد الصوري لإقليم الدولة مبدأ قانون العلم القاعدة أن السفن والطائرات التي تحمل العلم

المصري تعتبر جزءاً من الإقليم المصري يطبق عليها التشريع الجنائي المصري في حالة ارتكاب أي جريمة السفن: ليس ثمة تمييز بين السفن الحربية وغير الحربية

يطبق قانون البحر الإقليمي حالة وجود السفينة في المياه الإقليمية لدولة أخرى أجنبية إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث التالية:

- أ. إذا تعدت الجريمة التي تم ارتكابها على متن السفينة حدود السفينة وركابها وطاقه ها، مثل أن تقع على شخص آخر أجنبي
 - ب. إذا كانت الجريمة التي ارتكبت على ظهر السفينة من شأنها أن تخل بسلامة الدولة الأجنبية وأمن مينائها
 - ت. طلب ريان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل السفينة علمها مساعدة السلطات المحلية
- وبالنسبة لمصر جعل الاختصاص بنظر الجرائم التي تقع على ظهر السفن المصرية، في أي مكان خاضعان للقانون المصري

الطائرات: يوجد اختصاص جنائي بالنسبة للجرائم التي ترتكب على متن طائرة أجنبية أثناء تحليقها فوق إقليمها الجوي إذا توافرت إحدى الحالات الآتية الواردة

- أن يكون للجريمة أثر في إقليم الدولة
- أن تكون الجريمة قد ارتكبت من مواطن لهذه الدولة أو شخص يقيم فيها إقامة دائمة أو ضد أحدهما
- إذا ارتكبت هذه الجريمة ضد أمن هذه الدولة
- إذا انطوت الجريمة على خرق للقواعد والأنظمة المتعلقة بالطيران ونظم الملاحة الجوية للدولة
- إذا كان مباشرة الاختصاص ضروريا لضمان مراعاة هذه الدولة لأي من تعهداتها الناجمة من اتفاقية دولية متعددة الأطراف





الفرع الثاني: مبدأ عينية النص الجنائي

أولاً: ماهية المبدأ وعلته

يقصد بمبدأ العينية سريان قانون العقوبات الوطني على الجرائم التي ترتكب خارج الإقليم، أي ك كانت جنسية مرتكبها، وتكون موجهة ضد المصالح الأساسية للدولة فالمعول عليه هنا هو المصلحة

ثانياً: نطاق وشروط تطبيق المبدأ: قصر قانون العقوبات المصري نطاق سريان مبدأ العينة على طائفة محددة من الجنايات ذات جسامه خاصة، مستبعداً الجنج، كما أن الجنايات الواردة في هذه المادة جاءت على سبيل الحصر، وهي تشمل ثلاث طوائف:

١. الجنايات المخلة بأمن الحكومة، سواء كانت هذه الجنايات من جهة الخارج، كتسهيل دخول العدو في البلاد أو التخابر مع دولة أجنبية، أو من جهة الداخل، كجرائم الإرهاب أو محاولة تغيير نظام الحكم بالقوة
٢. جنايات التزوير وهي تشمل تزوير الوثائق التشريعية وأختام الدولة
٣. جنايات تقليد أو تزيف أو تزوير العملة الورقية أو المعدنية أو إدخال تلك العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو تزويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل فيها
- يستوي بعد ذلك أن يكون يكون مرتكبها تكبها مصرياً أو أجنبياً موجوداً على الإقليم المصري وقت تحريك الدعوى ضده أم لا
- يستوي أن يكون ما صدر عن الجاني من نشاط إجرامي يجعله فاعلاً في الجريمة التي وقعت أو يجعله محرصاً أو مجرد مت دخلاً فيها
- يستوي أن يكون الفعل معاقباً عليه في إقليم الدولة الأجنبية التي وقع فيها أم لا، كذلك لا يشترط عودة الجاني إلى مصر حتى يمكن محاكمته

الفرع الثالث: مبدأ شخصية النص الجنائي

أولاً: ماهية المبدأ مبرراته

يقصد بمبدأ الشخصية سريان قانون العقوبات الوطني بشروط معينة على الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدولة وهم خارج إقليمها، فالمعول عليه في هذا المبدأ هو جنسية الجاني، بغض النظر عن جنسية المجني عليه وعن طبيعة الجريمة المرتكبة

وترجع العلة من تقرير هذا المبدأ إلى عدة اعتبارات منها:

- يسد ثغرة في العقاب إذا عمل بقاعدة الإقليمية وحدها
- لا يصح أن يكون لجوء المصري إلى وطنه عاصماً له من المحاكمة والعقاب
- قد أخذ المقنن المصري بمبدأ شخصية النص الجنائي

ثانياً: شروط تطبيق المبدأ

أن يكون الجاني متمتعاً بالجنسية المصرية

لا يخلو الأمر من فروض أربعة في خصوص تطبيق هذا:

الفرض الأول أن يكون الجاني أجنبياً وفر إلى مصر بعد ارتكابه الجريمة في الخارج، فلا يكون ثمة مبرر لملاحقته في مصر وفقاً لمبدأ الشخصية، ويحق للسلطات المصرية إما إبعاده وتسليمه إلى الدولة التي أمام محاكمها

الفرض الثاني: أن يكون الجاني عديم الجنسية، وهو فرض متصور وأن كان نادراً ولا يجوز ملاحقة مثل هذا الشخص الذي يأخذ حكم الأجنبي وفقاً لمبدأ الشخصية إلا إذا شاءت سلطات الدولة ملاحقته باسم مبدأ العالمية

الفرض الثالث: أن يكون الجاني مزدوج الجنسية، أي يحمل الجنسية المصرية، بالإضافة إلى جنسية أو جنسيات أخرى أجنبية، ويحق لمصر في هذا الفرض محاكمته وفقاً لصحيح مبدأ الشخصية

الفرض الرابع: أن يكون الجاني متمتعاً بالجنسية المصرية وحدها، فيحق للسلطات المصرية ملاحقته، وهذا هو الفرض النموذجي لإعمال مبدأ الشخصية





والعبرة في كون الجاني مصرى أم لا هي بلحظة ارتكاب الجريمة، لا فيما قبل ولا فيما بعد.

- إذا كان وقت الجريمة متمتعاً بالجنسية المصرية خضع للقانون المصري
- إذا لم يكن وقت الجريمة متمتعاً بالجنسية المصرية فلا يجوز ملاحقته في مصر حتى ولو كان متمتعاً بالجنسية قبل ذلك، بل حتى ولو اكتسب الجنسية بعد ذلك

أن يكون الفعل المرتكب في الخارج جنائياً أو جنحة طبقاً للقانون المصري

- إذا كان الفعل يشكل مخالفة فلا مجال لإعمال المادة الثالثة من قانون العقوبات، حتى ولو كان هذا الفعل يعد جنحة وفقاً للقانون الأجنبي
- إذا كان الفعل الذي ارتكبه المصري في الخارج لا يشكل جريمة في القانون المصري، فإنه لا مجال لإعمال مبدأ الشخصية حتى ولو كان هذا الفعل يشكل جريمة مهما كانت جسامتها في قانون البلد الذي ارتكبت فيه

أن يكون الفعل معاقباً عليه في الدولة التي ارتكب فيها التجريم المزدوج

يلزم أن يكون الفعل مجرمًا بصرف النظر عن التكليف جنائياً أو جنحة أو مخالفة بناءً عليه. يمتنع ملاحقة المصري أمام المحاكم المصرية إذا كان ما صدر عنه في الخارج من فعل لا عقاب عليه البتة وفقاً لقانون الدولة الأجنبية حتى ولو كان هذا الفعل معاقباً عليه في القانون المصري

عودة الجاني إلى الإقليم المصري

يتطلب المقنن لسريان قانون العقوبات على المصري مرتكب الجنائية أو الجنحة في الخارج أن يكون قد عاد إلى الإقليم المصري بعد ارتكاب جريمته في الخارج فإذا استمر هناك ولم يعد لا يجوز أن يحاكم غيابياً بالحكمة من هذا الشرط

- أن بقاء الجاني خارج الوطن لا يثير اضطراباً أو خطورة في مصر
 - يكون في مقدور السلطات الأجنبية أن تتولى محاكمته وعقابه
 - عودته هي التي تبرر إعمال مبدأ الشخصية لتفادي إفلاته من العقاب
- إذا عاد الجاني إلى مصر فإنه لا يلزم بقاءه فيها حتى تنتهي محاكمته فلو هرب إلى الخارج بعد عودته فإنه لا يؤثر على استمرار تطبيق القانون المصري عليه
- لا يشترط أن يتم القبض عليه في مصر، فقد يظل مختفياً بها بعد عودته من الخارج، وعندئذ يمكن محاكمته غيابياً

الراي مستقر في الفقه والقضاء على أنه يستوي في العودة ان تكون اختيارية او اجبارية

الفرع الرابع: مبدأ العالمية

أولاً: مضمون المبدأ ومبرراته

يقصد بمبدأ العالمية سريان القانون الجنائي للدولة على الجرائم التي يضبط فاعلها في إقليم الدولة بصرف النظر عن مكان وقوع جريمته وأياً كانت الجنسية التي يتمتع بها أن جنسية المجني عليه

لم ينص المقنن المصري على مبدأ العالمية ويسير على نفس نمط معظم تشريعات العالم

ثانياً: شروط اللجوء إلى مبدأ العالمية: من حيث الواقع بشروط معينة فتتمثل في الآتي:

١. تواجد الجاني في إقليم الدولة، والقبض عليه، فلا يتصور إذن محاكمته غيابياً
٢. ألا تطلب دولة أخرى تسليم الجاني وفقاً لمبدأ الإقليمية أو الشخصية ففي هذا الفرض يغلب ترجيح مبدأ الإقليمية أو الشخصية على مبدأ العالمية
٣. ارتكاب الجاني جريمة تهم الجماعة الدولية، مثال ذلك جرائم الاتجار في المخدرات والاتجار في الرقيق والقرصنة، وتزيف النقود، وغسيل الأموال



**الفرع الخامس : القيود الواردة على الدعوى الجنائية عن الجرائم التي تقع في الخارج**

أولاً: ماهية القيود وعلتها: نصت على تلك القيود المادة الرابعة من قانون العقوبات بقولها " لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية، ولا يجوز إقامتها على من ثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته "

القيد الأول : إقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة وحدها:

الأصل العام أن النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية عموماً

- المخالفات والجناح التي تقع خارج البلاد يجوز للمضور تحريك الدعوى الجنائية بجانب النيابة
- بالنسبة للجرائم التي تقع خارج البلاد إذا كانت جنحة يقتصر هذا الأمر على النيابة العامة وحدها
- بالنسبة للجنايات فالأمر محسوم إذ إن النيابة العامة هي التي بتحريك الدعوى دائماً

القيد الثاني : خطر رفع الدعوى على من سبق الحكم عليه في الخارج نهائياً الاعتداد بالحكم الأجنبي

أن يكون قد قضى بإدانته واستوفى عقوبته

أن يكون قد قضى في الخارج ببراءة المتهم

في صورتين يلزم أن:

- أن يكون الحكم الصادر من القضاء الأجنبي باتاً، وتحديد ما إذا كان الحكم باتاً مرجعه قانون الدولة
- أن يكون الحكم باتاً سواء صدر بالإدانة أم بالبراءة

حالة الحكم البات بالإدانة

حالة الحكم البات بالبراءة

١. **حالة الحكم البات بالبراءة:** إذا كان الحكم الذي صدر في الخارج قد انتهى إلى تبرئة المتهم
 - إن كانت على أسباب موضوعية مثل عدم ثبوت الواقعة في حق المتهم أو عدم كفاية الأدلة، فإنه لا تجوز إعادة المحاكمة في مصر
 - إذا كانت البراءة الأسباب قانونية، مثل عدم العقاب على الفعل في القانون الأجنبي، فإنه يمنع إعادة المحاكمة في مصر
 - إذا كانت الجريمة التي ارتكبت في الخارج مما تدرج تحت المادة الثانية مبدأ عينية النص الجنائي مثل الجرائم المخلة بأمن من جهة الخارج أو الداخل، فإن الحكم الصادر في شأنها بالبراءة لا يمنع من إعادة محاكمة الجاني في مصر
٢. **حالة الحكم البات بالإدانة:**
 - إذا كان الحكم الذي صدر في الخارج قاضياً بالإدانة فإنه لا ينتج أثره في غل يد النيابة العامة عن رفع الدعوى، إلا إذا كان الجاني قد استوفى العقوبة المحكوم بها
 - إذا كان الجاني قد استوفى عقوبته فإن ذلك يحول دون إعادة محاكمته مهما كان نوع العقوبة التي استوفاه أو مقدارها
 - إذا هرب المحكوم عليه بعد تنفيذ جزء من مدتها لا يتحقق الشرط المتطلب، ولو كانت المدة التي تم تنفيذها تعادل أو تجاوز مدة العقوبة المقررة للجريمة في القانون المصري

الركن المادي

الركن المادي هو المظهر الخارجي للجريمة
عناصر الركن المادي للجريمة ثلاثة هي:

علاقة السببية بينهما

النتيجة

السلوك





السلوك الإجرامي

أولاً: ماهية السلوك الإجرامي

السلوك الإجرامي هو النشاط الخارجي الذي يقوم به الجاني ويبرز في العالم الخارجي يختلف السلوك من جريمة لأخرى

- القتل يتمثل في الأفعال التي تؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه، كإطلاق النار عليه، أو طعنه بآلة حادة مثلاً

- السرقه يتمثل في اختلاس مال مملوك للغير بانتزاع حيازته منه

يختلف السلوك بحسب أنواع الجرائم،

- الجرائم الوقتية عبارة عن فعل يبدأ وينتهي على الفور
- الجرائم المتتابعة الأفعال عبارة عن مجموعة أفعال متلاحقة يجمع بينها وحدة الحق المعتدى عليه
- الجرائم المستمرة عبارة عن نشاط متجدد يستمر بعض الوقت
- الجرائم البسيطة عبارة عن فعل واحد لا يلزم فيه التكرار
- جرائم الاعتیاد عبارة عن تكرار أفعال تدل على أن الفاعل قد اعتاد على سلوك معين

السلوك عنصر في الركن المادي للجريمة

عمدية	غير عمدية
-------	-----------

ثانياً: خصائص السلوك الإجرامي

- أنه سلوك نمطي يحدده المقنن الجنائي وفقاً للنموذج القانوني للقاعدة الجنائية هذا يعني أن المقنن هو الذي يتولى تحديد السلوك الإجرامي في القاعدة الجنائية، وسواء اتخذ صورة الأمر أو النهي
- أنه سلوك تنفيذي بمعنى أن يبدأ الجاني بالفعل في ماديات الواقعة الإجرامية، وهي الشروع كأول مرحلة معاقب عليها
 - إذا توقف الأمر عند ما هو دون الشروع أي الأعمال التحضيرية للجريمة فلا عقاب عليها إلا في حالات منصوص عليها استثناءً
- أنه سلوك يجب أن يكون مادياً ملموساً يظهر في العالم الخارجي، فلا يتصور أن يعاقب القانون على شيء معنوي داخلي دون أن ترجمه الإرادة في شكل خارجي

ثالثاً: أنماط السلوك الإجرامي

إيجابية	سلبية
---------	-------

- السلوك الإيجابي**: عبارة عن الحركات الجسمانية للشخص التي تظهر في العالم الخارجي بطريقة مادية ملموسة وهو يتحقق بحركة عضوية إرادية من الجاني، والحركة العضوية
 - يحدث في جرائم القتل والضرب والسرقه والتزوير، أو ساقبه
 - يحدث في الجرائم القولية مثل القذف والسب وإفشاء الأسرار
- الحركات العضوية المستبعدة من نطاق السلوك الإيجابي طائفتان :
 - الأولى: الحركات الصادرة ممن لا تسيطر إرادته على أعضائه جسمه، فمن أصيب بإغماء مفاجئ أثناء سيره أو جلوسه فوق على مال الغير فأتلفه
 - الثانية: الحركات التي تصدر ممن يخضع لإكراه مادي يسلبه كل سيطرة إرادية على أعضائه جسمه، فمن يتعرض لإكراه شخص يمسك بيده ويرغمه على التوقيع على محرر مزور
- السلوك السلبي (الامتناع)** إحجام الشخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان المقنن ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل، وأن يكون في استطاعة الممتنع عنه بإرادته القيام به أو الامتناع عنه بإرادته





المقنن قد جرم ابتداء بعض حالات الامتناع بنصوص خاصة، ومن تطبيقات ذلك

- الامتناع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها
 - الامتناع عن التبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة التي يعلم بها الشخص
 - الامتناع عن التبليغ عن المواليد والوفيات
- يعاقب على الترك في حد ذاته إذ لا توجد ثمة نتيجة

شروط اعتبار الامتناع الركن المادي

أ. سبق وجود التزام بالتدخل فالامتناع المؤثم قانوناً يفترض أن يكون الممتنع ملتزم قانوناً بالتدخل فإذا لم

يوجد مثل هذا الالتزام بالتدخل لا تقوم جريمة الامتناع لا بعد مرتكباً لقتل بالامتناع من يشاهد غريباً

يحوطه الموج والموت فلا ينقذه لأن القانون لا يلزم الناس بالشجاعة

إذا وجد التزام سابق على الممتنع بالتدخل فإن امتناعه بعد مؤثماً من يقطنون في منطقة حراسته:

- الزام رجل المطافئ بإنقاذ من حصرتهم النيران والزام الحارس الخاص بحماية من تعاقد معه على حمايته

ب. كون الامتناع إرادياً فإذا ثبت أن الامتناع لم يكن إرادياً انتفت الجريمة في حق الممتنع وقد تنعدم إرادة

الامتناع كلية بالقوة القاهرة لو أصاب الممرضة إغماء مفاجئ فحال بينها وبين إعطاء الدواء للمريض في

ميعاده فمات، أو بالإكراه المادي

ت. توافر صلة السببية المباشرة بين الامتناع والنتيجة مؤدى ذلك أن الامتناع ينبغي أن يكون هو السبب

المباشر في إحداث النتيجة دون أن يكون مسبقاً بفعل إيجابي صادر عن شخص آخر لا دخل فيه لإرادة

الممتنع تطبيقاً لذلك تعتبر الممرضة التي تمتنع عن إعطاء مريضها الدواء فيترتب على ذلك موته مسؤولية

عن قتله بالامتناع

تجدر الإشارة إلى أن الامتناع قد يكون مسبقاً أحياناً بفعل إيجابي للممتنع نفسه أو معاصراً مثال ذلك أن يقوم

شخص باحتجاز طفل في مكان بعيد مانعاً عنه الطعام والشراب حتى يموت، فمسلك الجاني في مثل هذا الغرض

ليس امتناعاً محضاً بل هو خليط من الفعل والامتناع ولم يتخذ القضاء المصري موقفاً معيناً حيال جرائم

الامتناع

رابعاً: وسيلة السلوك

سلبية	إيجابية
-------	---------

لا يهتم بالوسائل التي يلجأ إليها الجاني للتعبير عن هذا السلوك في العالم الخارجي جريمة القتل العمد مثلاً يستوي أن يقع فعل القتل الذي يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه بمسدس أم بخنجر أم بسكين قد يستخدم الجاني يديه، وقد يستخدم حيواناً مدرباً لهذا الغرض، أو غير ذلك من الوسائل

خامساً: مكان ووقت السلوك

لا يهتم القانون أن ترتكب الجريمة في مكان ما ولكن من الجرائم ما يستلزم القانون ارتكابه في مكان معين، وقد

يشترط ذلك صراحة كما في جريمة الزنا التي يرتكبها الزوج، فمن أركانها أن يقع الزنا في منزل الزوجية

يعتد القانون أحياناً بالوقت الذي يباشر فيه السلوك الإجرامي، فارتكاب الجريمة ليلاً يعتبر ظرفاً مشدداً للعقاب

في السرقات

النتيجة

تعريف النتيجة الآثار المادية التي تحدث في العالم الخارجي وترتبط بالسلوك برابطة السببية، كإزهاق الروح في

القتل والحرق الناشئ عن إشعال النار

الآثار الخارجية لا تعد من عناصر الركن المادي إلا إذا كان القانون يعتد بها ويرتب عليها آثاراً جنائية

فالقتل يترتب عليه عدة نتائج وهي:

- وفاة المجني عليه





- فقد المجتمع لأحد أعضائه
- فقد أسرة المجني عليه لعائلها
- توقف النشاط التجاري أو الالمجني عليه

القانون الجنائي لا يعتد من هذه النتائج إلا بوفاة المجني عليه فقط
المدلول القانوني للنتيجة محدود القيمة وهو لا يفيد كثيراً في دراسة الجريمة

ثانياً: أهمية النتيجة

أهمية واضحة في سياسة التجريم حيث إن الاعتداء الفعلي أو المحتمل على ما يراه المقنن جديراً بالحماية الجنائية هو علة تجريم السلوك الذي من شأنه أن يحدث هذا الاعتداء
أهمية واضحة في النظرية العامة للجريم

- إذا كانت الجريمة عمدية فإن المسؤولية تقف عند حد الشروع
 - إذا كانت الجريمة غير عمدية فإنه لا قيام لها ما لم تتحقق النتيجة، إذ لا شروع فيها
- أهمية واضحة في تطبيق بعض القواعد الموضوعية والإجرائية**

- تحديد مكان ارتكاب الجريمة
- تحديد المحكمة المختصة مكانياً، وبدء سريان تقادم الدعوى الجنائية
- تحديد الوقت الذي يحدث فيه رضاء المجني عليه تأثيره
- تحديد مدى توافر علاقة السببية بحسبانها رابطة بين النشاط والنتيجة
- تحديد مدى توافر القصد الجنائي باعتباره متضمناً - بين عناصر أخرى اتجاه الإرادة إلى النتيجة
- تحديد مدى قيام الشروع في الجريمة باعتباره جريمة ناقصة النتيجة، وهكذا.

ثالثاً: جرائم الضرر وجرائم الخطر

- جرائم الضرر هي التي يتطلب القانون في ركنها المادي حدوث ضرر معين**، وأغلب الجرائم من هذا النوع، كالقتل القانون في بعض الجرائم لا يستلزم لتحقيق النتيجة وقوع ضرر بالفعل، بل يكفي بما ينشأ عن السلوك من خطر، مثال ذلك جريمة التحريض على ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة
- الخطر اليسير المألوف فلا يجرمة المقنن، مثل قيادة السيارات على الرغم مما تمثله من خطر، إلا أنه خطر يسير مألوف

علاقة السببية

يقصد بعلاقة السببية تحديد الصلة بين السلوك والنتيجة عن طريق معيار ثابت يمكن الاعتماد عليه في التيقن من وجود هذه العلاقة

- يتعين توافر علاقة السببية في كافة الجرائم العمدية وغير العمدية، وتلك التي تتجاوز فيها النتيجة قصد الجاني كالضرب أو الجرح المفضي للموت
- يتعين أن تتوافر هذه العلاقة في الحالات التي يعاقب فيها القانون على النتائج المحتملة السلوك الجاني

ثانياً: النطاق الذي تثور فيه مشكلة السببية

لا تثور علاقة السببية إلا في نطاق الجرائم المادية أو ما يسمى بجرائم النتيجة أو الضرر كما في جرائم القتل والجرح والإيذاء والضرب المفضي إلى الموت والسرقة والنصب ... إلخ.

لا تثور علاقة السببية بالنسبة للجرائم الشكلية أو ما يسمى بجرائم السلوك المجرد أو الخطر، وهي الجرائم التي يعاقب القانون فيها على مجرد ارتكاب السلوك الإجرامي - فعلا كان أو امتناعاً - دون أن يتطلب تحقق نتيجة معينة

علاقة السببية لا تثير صعوبة في الحالات التي يؤدي فيها سلوك الجاني بمفرده إلى إحداث النتيجة، مثل الوفاة في جريمة القتل





تدق علاقة السببية وتثور مشاكلها إذا تداخلت أسباب أو عوامل أخرى في إحداث النتيجة إلى جانب نشاط أو سلوك الجاني، مثل أن يطلق شخص على غريمه عياراً نارياً بقصد قتله، لكن العيار لا يصيبه في مقتل، وعندما نقل إلى المستشفى حدث أن أخطأ الطبيب في علاجه، أو أهمل هو "المجني عليه في علاج نفسه أو شب حريق في المستشفى أدى إلى وفاته

ثالثاً: النظريات الفقهية في التصوير القانوني لعلاقة السببية

نظرية تعادل الأسباب	نظرية السبب المباشر	نظرية السبب الملائم
---------------------	---------------------	---------------------

نظرية تعادل الأسباب: تقر هذه النظرية المساواة التامة بين جميع الأسباب التي ساهمت في إحداث النتيجة الإجرامية، حتى وإن كانت تلك الأسباب هي في واقع الأمر غير متساوية في نسبة إحداثها للنتيجة الإجرامية

فترتب على ذلك النتيجة هي الوفاة يحاكم عنها الشخص الذي طعنه لأنه لولا هذا الفعل ما كان المجني عليه قد انتقل إلى المستشفى ولا كان الطبيب قد أخطأ لكن إذا كان ما ارتكبه الشخص لا يؤثر في النتيجة وهي الوفاة التي وقعت وأنها كانت ستقع حتى ولو لم يرتكب هذا العمل، فإن الجاني لا يسأل يسأل ! إلا عن شروع في قتل مثال كانت الوفاة بسبب عاصفة هوجاء قلبت المركب فغرق المراكبي فالجاني لا يسأل في هذه الحالة إلا عن شروع في قتل

النقد

أ- نتائجها جاءت غير متسقة مع مقدماتها

ب- توسعت هذه النظرية في علاقة السببية لأنها تحمل العامل الإنساني الأول نتائج العوامل الطبيعية **نظرية السبب الأقوى أو السبب المباشر:** فحوى هذه النظرية أنه عند تعدد الأسباب التي ساهمت في إحداث نتيجة معينة

يجب أولاً استبعاد الأسباب البعيدة في علاقتها بإحداث النتيجة

يجب ثانياً البحث عن الأسباب التي لعبت دوراً مباشراً وفعالاً وقوياً في إحداث النتيجة، فالأقوى منها بعد سبب للنتيجة.

النقد

أ- حلت الصعوبة بصعوبة أخرى، فقد وضعت ضابطاً غامضاً وتحكمياً

ب- تؤدي إلى حصر رابطة السببية في أضيق نطاق

ت- تؤدي إلى إفلات كثير من المجرمين من العقاب إذا تداخل مع فعلهم عامل آخر كان هو الأقوى أو المباشر

نظرية السبب الملائم: علاقة السببية تكون قائمة حتى ولو تداخلت عوامل سابقة على فعل الجاني أو لاحقة عليه أو معاصرة له مادامت هذه العوامل متوقعة ومألوفة، أما إذا تداخلت عوامل شاذة وغير مألوفة فإنها تقطع علاقة السببية.

معياري التفرقة بين العوامل المألوفة والعوامل غير المألوفة أو الشاذة هو معيار السير العادي للأمر

• يكون السبب ملائماً أو مألوفاً إذا كان متوقفاً طبقاً للسير العادي للأمر مثال يهمل في العلاج إهمالاً عادياً متوقعاً

• يكون غير مألوف أو شاذ إذا كان غير متوقع طبقاً للسير العادي للأمر مثال الخطأ الجسيم للطبيب في أثناء إجراء جراحة للمجني عليه

إذا كانت العوامل الشاذة تقطع علاقة السببية بين وفاة المجني عليه وفعل الجاني، إلا أن ذلك لا يمنع من مساءلته عن شروع في قتل عمد إذا توافر لديه نية إزهاق روح المجني عليه

هذه النظرية تمثل وجهة نظر معتدلة بين النظريتين السابقتين عليها إن هذه النظرية تعد أنسب النظريات في تحديد معيار علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة، ولذلك فإن هذه النظرية هي الراجحة فقها وقضاء.

**رابعاً: معيار علاقة السببية لدى القضاء المصري**

يبدو من استعراض أحكام المحاكم المصرية أنها تأخذ في أغلب أحكامها بمعيار السبب الملائم، سواء بالنسبة للجرائم العمدية أو غير العمدية

في الجرائم الخطئية يسأل الجاني عن النتائج المتوقعة التي ترتبت على إهماله أو رعونته أو مخالفته للقوانين واللوائح

لكن الجاني لا يسأل عن النتائج غير المتوقعة بالنسبة لسلوكه، كما إذا تعمد المجني عليه تسوى حالته أو وقع من الطبيب المعالج خطأ فاحش

في هذه الحالات:

- إذا كان الجاني قد قصد قتل المجني عليه فإنه لا يسأل إلا عن شروع في جريمة
- إذا كان قد قصد ضربة فقط ولكن المجني عليه توفي بسبب الإهمال الفاحش في العلاج، فإن الجاني لا يسأل عن ضرب أفضى لموت ولكنه يسأل عن جريمة ضرب فقط.

خامساً: بيان علاقة السببية في الحكم

لمحكمة النقض بسط رقابتها والتأكد من توافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون

تقدير توافر علاقة السببية من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطان المحكمة بغير معقب عليها ما دام قولها في ذلك مؤسساً على أسانيد مقبولة، مستمدة من وقائع الدعوى، ولا رقابة المحكمة النقض عليها في ذلك إلا من حيث فصلها في أن أمراً معيناً يصلح أو لا يصلح قانوناً لأن يكون سبباً لنتيجة معينة

الفصل الثاني: الشروع في الجريمة**أولاً: تعريف الشروع وأساس العقاب عليه**

نصت المادة ٤٥ عقوبات على تعريف الشروع بقولها " هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك "

ثانياً: نطاق الشروع**يعاقب القانون على الشروع في الجنايات بإطلاق إلا ما استثنى بنص خاص**

- يستثنى بعض الجنايات من الشروع مثال ذلك عدم العقاب على الشروع في جناية إسقاط الحوامل عمداً
- الجنح فلا عقاب على الشروع فيها إلا بمقتضى نص خاص مثال ذلك العقاب على الشروع في جرائم السرقات المعدودة من الجنح
- المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها مطلقاً

يعاقب القانون على الشروع في الجرائم العمدية

- الجرائم غير العمدية والتي تقع بناء على إهمال الجاني أو رعونته أو تقصيره فلا شروع فيها فالشخص الذي كان يقوم بتنظيف بندقية، وانطلق منها مقذوف ناري مر بجوار شخص آخر وكان من الممكن أن يصيبه لا يسأل عن شروع في جريمة قتل غير عمدي
- لا يتصور الشروع في جميع الجرائم العمدية إنما هو قاصر على الجرائم العمدية التي تطلق عليها جرائم الضرر وهي التي تتحقق فيها نتيجة مستقلة عن السلوك مثل جرائم السرقة والنصب وهتك العرض وغيرها اما يعرف بجرائم الخطر مثل حمل السلاح بدون ترخيص، فإنها إما أن تقع إما ألا تقع
- لا يتصور الشروع في الجرائم السلبية فليس ثمة شروع في امتناع الشاهد عن الإدلاء بشهادته أمام القضاء لأن هذه الجرائم المسماة بالجرائم السلبية
- لا يتصور الشروع في الجرائم التي تأتي طبيعة ركنها المادي أحكام الشروع، من ذلك جريمة الشهادة الزور





المراحل السابقة على الشروع

المراحل التي يمكن أن تمر بها الجريمة أربعة:

التفكير	التحضير	على الشروع والتنفيذ	التمام
---------	---------	---------------------	--------

أولاً: مرحلة التفكير في الجريمة

التفكير عملية نفسية ذهنية يقوم بها الإنسان تسبق في الغالب سلوكه والمجرم عادة يبدأ جريمته كذلك بالتفكير فيها

القاعدة أنه لا عقاب على مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة العقاب يكون فقط على الأفعال القانون يتفق مع الشريعة الإسلامية في أن مجرد التفكير لا عقاب عليه، والشريعة أسبق وأقدم في ذلك.

ثانياً: مرحلة التحضير للجريمة

يتمثل في مباشرة الجاني بعض الأعمال المادية للاستعداد نحو تنفيذ الجريمة، فقد تأخذ هذه الأعمال إعداد وسائل وأدوات للتنفيذ، أو تهيئة الجو اللازم لارتكاب الجريمة كشراء بندقية أو مادة سامة نص المادة ٤٥/٢ عقوبات صريح في عدم اعتبار الأعمال التحضيرية شروعا، وبالتالي عدم العقاب عليها مثال: **فشراء السلاح قد يدل على اتجاه إلى الجريمة ولكنه قد يدل على استعماله في الدفاع عن النفس مع ذلك فالأعمال التحضيرية قد تؤخذ بعين الاعتبار، فيعاقب عليها المقنن أحيانا** ولكن بوصفها جرائم مستقلة وليست جرائم شروع مثال ذلك **تجريم حيازة سلاح بدون ترخيص**

ثالثاً: مرحلة البدء في تنفيذ الجريمة (الشروع)

هذه المرحلة تمثل الشروع المعاقب عليه، وفيها تكمن علته، وهي تشمل كل عمل يعتبر بدءاً في تنفيذ الجناية أو الجنحة كإطلاق النار على المجني عليه أو محاولة ذلك و أهم ما يميز هذه المرحلة

- تتجاوز الأعمال التحضيرية، وترقى بالفعل إلى حد البدء في العدوان على الحق أو المصلحة المحمية
- تتميز بعدم وقوع النتيجة المحظورة قانوناً رغم استنفاد السلوك كلياً أو جزئياً

رابعاً: مرحلة تمام الجريمة

يراد بها اكتمال أركان الجريمة وعناصرها على نحو يطابق النموذج القانوني لها في جرائم النتيجة كما في جرائم القتل، فإن لحظة التمام هي لحظة وقوع النتيجة ولا يؤثر في تمام الجريمة العوامل والظروف التي تؤثر في مدى العقاب، فلا اعتداد بها عند البحث في تمام الجريمة

أركان الشروع

البدء في التنفيذ	عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيها	القصد الجنائي
------------------	--	---------------

أولاً: البدء في التنفيذ

معيار البدء في التنفيذ هو ارتكاب الجاني فعلاً من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، متجاوزاً بهذا مرحلة الأعمال التحضيرية كالشخص الذي يعدو وراء آخر وهو يطلق النار في اتجاهه، أو يحاول إطلاق عليه فيحول بينه وبين ذلك شخص ثالث

- تبدو المشكلة تحديداً في بعض الحالات إذا كانت بالفعل بدءاً في التنفيذ أم مجرد عمل تحضيرى
- الشخص الذي يدق جرس باب منزل للتأكد من غياب أصحابه
 - الشخص الذي يترصص بغريمه منتظراً إياه ليلاً حاملاً معه سلاحاً ..

فهل تعد هذه الأفعال أو الحالات من قبيل البدء في التنفيذ في جرائم السرقة والقتل، أم أنها لا تعدو أن تكون أعمالاً تحضيرية لا يعاقب عليها ؟





المعيار الموضوعي أو المادي مؤدى هذا المعيار أن الفعل أو السلوك الإجرامي لا يعد بدءاً في التنفيذ إلا إذا كان جزءاً من الركن المادي المنصوص عليه قانوناً، والنتيجة المترتبة على ذلك أن ما لا يدخل في الركن المادي لا يعد بدءاً في التنفيذ، وإنما يعتبر من الأعمال التحضيرية

■ **في جريمة السرقة يبدأ التنفيذ بوضع الجاني** يده على المال المراد سرقته

قد انتقد هذا الرأي على

- أ- تضيق نطاق المشروع إلى الحد الذي لا يحقق المصلحة العامة ويعرض المجتمع للخطر
 - ب- لا يتفق والقانون لحمايته للأمن
- لذلك حاول بعض أنصار هذا الاتجاه إصلاحه، **فقرروا بأن البدء في التنفيذ ليس فقط هو الفعل الذي يتحقق به الركن المادي للجريمة**، وإنما أيضاً كل فعل يعد ظرفاً مشدداً للجريمة وبذلك يمكن إدخال التصور والكسر بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة.

انتقدت هذه المحاولة أيضاً

- أ- بعض الجرائم ليست لها ظروف مشددة
 - ب- بعض الظروف لا يمكن تطبيق هذا المعيار عليها.
 - ت- يتجاني مع المنطق اعتبار السلوك الذي يعد عملاً تحضيرياً
- المعيار الشخصي: عودية هذا المعيار قيام الشرع بكل فعل يصدر عن الجاني ويفصح عن خطورته** يدل على نيته في ارتكاب الجريمة، فأساس هذا المعيار التركيز على إرادة الجاني ونيته.
- بناءً عليه يكفي أن يكون قد بلغ في سلوكه حداً يؤدي حلاً ومباشرة إلى هذا المساس بأن يصوب سلاحه صوب المجني عليه أو يرفع سكينه عليه لإغمادها فيه.

قد انتقد هذا الرأي على

- أ- يترتب عليه من اتساع بالغ لدائرة الشرع المعاقب عليه
 - ب- معيار تعوزه الدقة والانضباط
 - ت- الواقع أن نقطة الضعف في المعيار الشخصي أنه يقلب الأمور على نحو غير منطقي إذ تصبح النية الإجرامية هي مظهر الاستدلال على خطورة الفعل
- موقف الفقه والقضاء في مصر من المعيارين السابقين:** يذهب جمهور الفقه في مصر "إلى ترجيح المعيار الشخصي كما يتضح من استقراء أحكام القضاء المصري أخذه بهذا المعيار في الشرع من ذلك
- وفقاً للمعيار الشخصي** موافقة الطبيب على إجهاض امرأة وتحديد أتعابه بالفعل المالية والتوجه إلى منزلها حاملاً حقيبة بها الأدوية اللازمة، ولو لم يبدأ في إجهاضها مصدرراً لخطر مباشر على الحق الذي تحميه قاعدة من القواعد القانونية.

ثانياً: عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه

١. **الجريمة الموقوفة (الشرع الناقص):** هي التي لا يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه الإجرامي وإنما يقف عند حد معين لسبب غير إرادي من ثم لا تتحقق النتيجة التي أرادها. **مثال ذلك أن يوجه الجاني سلاحه نحو المجني عليه ولكن يحول بينه وبين الضغط على الزناد شخص ثالث**، يطلق عليها الشرع الناقص
٢. **الجريمة الخائبة (الشرع التام)** هي التي يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه الإجرامي المحقق للنتيجة، ولكنها لا تتحقق **مثال ذلك من يطلق عياراً نارياً على عدوه بقصد إزهاق روحه، ولكن العيار لم يصبه**
٣. **الجريمة المستحيلة:** تلك الجريمة غير ممكنة الوقوع من الأصل، أي التي يستحيل تحقق نتائجها:
 - **إما بسبب الوسيلة المستعملة** بندقية غير صالحة للقتل
 - **إما إلى صفة ما** في محل الجريمة **من يطلق شخص الرصاص على عدوه بنية قتله. فإذا به كان قد مات من قبل**

لم يرد في نص المادة ٤٥ عقوبات ما يشير إلى الجريمة المستحيلة





تتشابه الجريمة المستحيلة مع الجريمة الخائبة الجاني أتي بكل نشاطه اللازم لتحقيق النتيجة، ومع ذلك لم تتحقق

يفرق بينها وبين الجريمة الموقوفة والخائبة أنه في هاتين الصورتين كان من الممكن تحقيق النتيجة المقصودة بينما يرجع عدم تحقيق النتيجة في الجريمة المستحيلة إلى سبب معاصر لسلوك الفاعل منذ بدايته فالإخفاق فيها أمر محتم

لقد ثار خلاف حول الجريمة المستحيلة هل تعتبر شروعاً يعاقب عليه أم أن استحالة حدوث النتيجة تحول دون تدخل المقتن بالعقاب؟

أ. الاتجاه الشخصي : العقاب على الجريمة المستحيلة يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب معاقبة مرتكب

الجريمة المستحيلة، إذ الأخيرة لا تعدو أن تكون صورة من صور الشروع المعاقب عليه

ب. الاتجاه الموضوعي : امتناع العقاب على كافة صور الجريمة المستحيلة

ت. التفرقة بين أنواع من الاستحالة:

الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

الاستحالة المطلقة تعني عدم إمكان التحقق على الإطلاق من أمثلة الاستحالة المطلقة من حيث الوسيلة

كون السلاح الذي يستخدمه الجاني في ارتكاب جريمته فارغاً من الطلقات النارية لا تعتبر شروعاً

الاستحالة النسبية فيقصد بها أن الاستحالة واردة في ظرف معين ولكنها ليست كذلك في ظرف آخر من أمثلة

الاستحالة النسبية كون المجنى عليه حياً ولكن كان غير موجود في المكان أو كمن يضع لآخر في طعامه قدرّاً من

السم أقل مما يلزم لقتل الإنسان. حكم الاستحالة النسبية أنه يمكن العقاب عليها

الاستحالة القانونية والاستحالة المادية

الاستحالة قانونية إذا انعدم أحد أركان الجريمة مثل ركن الإنسان الحي في القتل وركن المادة السامة في القتل مع

التسميم، لا عقاب عليها حتى عن مجرد الشروع فيها

الاستحالة المادية توافر كل عناصر الجريمة كما يتطلبها القانون ولكن لا تتحقق النتيجة لظرف خارج عن

عناصر الجريمة في هذه الحالة يجب العقاب بوصف الشروع كمن يستخدم مادة سامة في قتل غريمه ولكن

المادة كانت بكمية قليلة لا تكفي لإحداث الوفاة

ث. موقف القضاء المصري من الجريمة المستحيلة: من استقراء أحكام القضاء المصري أنه يتجه إلى الأخذ

بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية، وعدم العقاب على الاستحالة المطلقة والعقاب

على الاستحالة النسبية بوصف الشروع

العدول عن الشروع

العدول عن الشروع لا يخرج عن إحدى صور ثلاث:

أ. العدول الاضطراري أو الإجباري: هو الذي يرجع إلى ظروف خارجية فرضت على الجاني دون إتمام الجريمة

مثال ذلك ضبط اللص في أثناء ارتكاب السرقة.

ب. العدول الاختياري: توقف الجاني عن إتمام نشاطه الإجرامي من تلقاء نفسه دون أي تأثير بعامل خارجي، مثال

ذلك اللص الذي يدخل منزلاً للسرقة ثم يعدل عن السرقة لدافع من تلك الدوافع فيخرج من المنزل

لا عبرة بالبائع على العدول:

▪ قد يكون أخلاقياً، أو دينياً

▪ قد يكون خشية افتضاح أمر الجاني والقبض عليه ومحاكمته

▪ قد يكون غير نبيل أو الرغبة في إرجاء التنفيذ إلى وقت أنسب

إذا وقع العدول أثناء مرحلة التحضير للجريمة فليس له أي أثر قانوني، لأن مرحلة التحضير لا تخضع برمتها

للعقاب بحسب الأصل

العدول بعد تمام الجريمة اللاحق فلا يعتد به مثل من يقتل زوجته ثم أخذ يبكي بجوار جثتها نادماً على فعلته





العدول الاختياري يحدث في أغلب الحالات في صورة الشروع الناقص أي الجريمة الموقوفة كمن يدخل منزلاً بقصد سرقة، ثم بعد أن يهيم بأخذ الأشياء المراد سرقتها يتركها ويتراجع عن أخذها

العدول الاختياري في صورة الجريمة الخائبة فهو متصور، وإن كان قليل الحدوث

الأثر القانوني للعدول الاختياري إذا كان العدول اختياريًا، وتم قبل تحقق أركان الشروع، فإنه يحول دون العقاب

على الشروع من أجل الجريمة **تطبيقاً لذلك فإن من يقرر قتل آخر عن طريق الضرب ثم يتوقف بعد عدة**

ضربات من تلقاء نفسه لا يعاقب عن شروع في قتل عمد لتوافر العدول الاختياري، ولكن هذا لا يمنع من

مساءلته عن جريمة الضرب العمد أو الجرح العمد.

ت- العدول المختلط يتحقق هذا النوع من العدول إذا كان وقف تنفيذ الأفعال راجعاً إلى سبب اختياري وآخر

غير اختياري إرادي وغير إرادي قبل أن يطلق الرصاص سمع أو توهّم سمع وقع أقدام تقترب منه أو توهّم

أنه نظر شخصاً يقترب منه فتوقف ولم يطلق النار

تقدير ما إذا كان العدول اختياريًا أم لا هو من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها المحكمة الموضوع، دون رقابة

عليها من محكمة النقض

ثالثاً: القصد الجنائي

١. **مفهومه:** علم الجاني بعناصر الجريمة، واتجاه إرادته إلى إحداثها، وهو ذات القصد المطلوب توافره في الجريمة التامة

يترتب على ذلك أنه إذا كان القصد في القتل العمد يقوم على نية إزهاق روح المجني عليه، وفي السرقة على نية التملك فإنه يلزم توافر ذات النية بالنسبة للشروع في كل من الجريمتين.

■ **يجب أن تكون إرادة الجاني قد انصرفت إلى ارتكاب جريمة تامة**

■ **يجب أن تنصرف إرادة الجاني لارتكاب جريمة محددة،** فإذا لم يتيسر معرفة النتيجة التي اتجهت إليها

إرادة الجاني لا يقوم الشروع،

يترتب على ضرورة اعتبار القصد الجنائي ركناً في الشروع استبعاد طوائف من الجرائم من نطاق الشروع، من ذلك

■ **الجرائم غير العمدية**

■ **الجرائم ذات النتائج التي تتجاوز قصد الجاني، مثل جريمة الضرب المفضي إلى موت**

إثبات القصد الجنائي في الشروع والرقابة القضائية عليه: يخضع إثبات القصد الجنائي في الشروع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض، إلا أن يخطئ في تطبيق الأحكام القانونية التي يخضع لها.

العقاب على الشروع

أولاً: خطة المقتن المصري في العقاب على الشروع

يقرر المقتن العقابي المصري للشروع في الجريمة عقوبة أقل من عقوبتها لو كانت تامة

ثانياً: العقاب على الشروع في المخالفات

حصر العقاب على الشروع على الجنائيات والجنح وحدهما، وبالتالي يستبعد الشروع في المخالفات

ثالثاً: عقاب الشروع في الجنح

الأصل العام أن المقتن المصري لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا إذا وجد نص بالعقاب

من أمثلة ذلك الشروع في السرقة المادة ٣٢١ عقوبات، والشروع في النصب

في حالات أخرى سوي في العقاب بين الجنح التامة والشروع فيها الجنح المتعلقة بنقل المواد المفارقة أو

المלתهبة في القطارات والمركبات

رابعاً: عقاب الشروع في الجنائيات

وضعت المادة ٤٦ عقوبات قاعدة عامة في هذا الشأن، فنصت على ما يلي "يعاقب على الشروع في الجنائية

بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجنائية الإعدام، بالسجن





المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، بالسجن المشدد مدة لا تزيد على النصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن"

قد يخرج المقنن عن الأصل المتقدم، فيسوي في العقوبة بين الجناية التامة ومجرد الشروع فيها من ذلك الشروع في جناية هتك العرض بالقوة أو التهديد كذلك الشروع في الرشوة من أمثلة الجنايات التي استبعد فيها الشروع جناية الإسقاط أو الإجهاض إذا وقعت بضرب أو نحوه مما تجدر ملاحظته :

- المبدأ لتحديد مقدار العقوبة على الشروع في الجنايات يتعلق بالعقوبات الأصلية وحدها
- قد خرجت محكمة النقض عن هذا الأصل فيما يتعلق بعقوبة الغرامة النسبية المقررة في بعض الجنايات التامة كاختلاس المال العام، فقضت بألا محل لتطبيقها إذا اقتصر فعل الجاني على الشروع.

الركن المعنوي

أولاً: ماهية الركن المعنوي للجريمة وأهميته

الملاحظ أن المقنن لا يتصدى لتعريف الركن المعنوي، بل إنه لا يشير إلى هذه الرابطة النفسية بين الفاعل والفعل الذي ارتكبه إلا بكلمة كقوله، من يرتكب "عمداً" أو "مع العلم"، أو "باهمال

ثانياً: صور الركن المعنوي

العمد يطلق عليه كذلك اسم القصد الجنائي

الخطأ غير العمدي

القصد الجنائي

تعريف القصد الجنائي بأنه علم الجاني بكافة العناصر المكونة للبنيان القانوني للجريمة واتجاه إرادته إلى تحقيقها جميعاً

يتضح من هذا التعريف أن القصد الجنائي ينطوي على عنصرين هما :

العلم

الإرادة

الإرادة تعني إرادة الفعل والنتيجة.

الإرادة هي نشاط نفسي اتجه إلى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معينة يجب توافرها في كل حالة، وإلا انعدم الركن المعنوي، وبالتالي لا يعاقب القانون الإنسان على عمل غير إرادي صادر منه مثال: فمن أصيب بإغماء مفاجئ وسقط بسببه على اقل فمات الطفل فلا يمكن عقابه على جريمة قتل، لا عمد ولا خطأ لأنه عمل غير إرادي

القاتل عمداً

القاتل خطأ

يتعمد إزهاق روح المجنى عليه

لا تتجه إرادة القاتل خطأ إلى ازهاق الروح

عناصر القصد الجنائي

العلم

الإرادة

**الفرع الأول: عنصر العلم**

يفترض القصد الجنائي في المقام الأول إدراك الجاني لوجود بعض العناصر والوقائع، أو انصراف علمه إليها حتى يمكن القول بأنه تعمد ارتكاب الجريمة، والمشكلة الدقيقة التي يثيرها دراسة هذا العنصر هي تحديد محل العلم

أولاً: العلم بالوقائع

يلزم لقيام القصد الجنائي علم الجاني بكافة الوقائع المادية التي تدخل في البنيان القانوني للجريمة

الوقائع التي يلزم العمل بها

أ. العلم بموضوع المصلحة المحمية جنائياً: تطبيقاً لذلك لا يتوافر القصد الجنائي كالطبيب الذي يقوم

بتشريع جثة معتقداً أن صاحبها قد فارق الحياة ثم يتضح أنها جثة شخص في حالة الإغماء

ب. العلم بخطورة الفعل أو السلوك على المصلحة المحمية جنائياً: تطبيقاً لذلك لا يتوافر القصد الجنائي

أقدم مزارع على رش فاكهته بمبيد لقتل الحشرات، غير مدرك لخطورة يتناول الثمار إذا تناولها شخص

ت. العلم بالملابسات الجوهرية للفعل: يقصد بتلك الملابسات ما يتعلق بظروف وقوع الفعل المكون

للجريمة من حيث الزمان والمكان والوسيلة

- إذا كان نص التجريم يدخل أياً من تلك الملابسات في بنيان الجريمة، أو يعتبرها من الشروط الأولية لقيامها.
- فيما يتعلق بزمن وقوع الفعل فقد تطلب القانون لأجل العقاب على بعض الجرائم ضرورة أن يرتكب الفعل في زمن معين وفي هذه الحالة يلزم علم الجاني بهذا الزمن، وإلا انتفى القصد من مسلكه مثال: التخابر معها بالإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي جريمة عمدية، غير أن العقاب عليها بالسجن المشدد رهن بارتكابها في زمن الحرب
- فيما يتعلق بمكان وقوع الفعل فقد تطلب القانون العقاب على زنا الزوج رهن بأن يقع الفعل غير المشروع في مكان معين دون غيره، وهو منزل الزوجية.

ث. العلم بالعنصر المفترض المتصل بالجاني أو المجني عليه: إذا تطلب القانون صفة معينة في الجاني أو

المجني عليه من ثم يجب أن ينصرف إليها علم الجاني، وإلا انتفى القصد من مسلكه

من أمثله الصفات التي يلزم توافرها في الجاني صفة الموظف العمومي في جريمة الرشوة

من أمثله الصفات التي يلزم توافرها في المجني عليه ومن ثم يجب أن يحاط بها الجاني صفة الحمل في جريمة

الإجهاض أو الإسقاط

ج. العالم ببعض الوقائع المستقبلية:

- يلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة العمدية أن يكون ولما كان الأمر يتعلق بوقائع سوف تحدث بعد الفعل من الناحية الزمنية مثلاً يتعين أن يتوقع الجاني الوفاة أو بالأحرى إزهاق روح المجني عليه أثراً لفعله.

■ يتعين القيام القصد توقع الجاني علاقة السببية بين فعله والنتيجة الإجرامية مع ذلك فإن الرأي

الراجح يرى أن الغلط في رابطة السببية لا ينفي القصد في كل الأحوال

ح. العلم بالظروف المشددة التي تم تغير من الوصف القانوني للجريمة: هناك ظروف مشددة تغير من وصف

الجريمة إلى الوصف الأشد، فتقلب الجنحة إلى جنائية، كالسرقة بالإكراه، والسرقة بالليل مع حمل السلاح، ومن

الذين فأكثر، والسرقة بالإكراه

الوقائع التي لا يلزم العلم بها

أ. عناصر الأهلية الجنائية تتجه بالخطاب إلى القاضي، ولا شأن للمتهم بها، وبناء عليه

من يجهل وقت مباشرته السلوك الإجرامي أنه مصاب بعاهة عقلية

أنه دون السن التي يعتبر فيها أهلاً للمسئولية الجنائية

يجهل أنه كامل الأهلية الجنائية توهماً منه أنه مصاب بعاهة عقلية

يجهل أنه بلغ من المسئولية الجنائية اعتقاداً منه أنه لم يبلغها، فهذا الجهل لا ينفي القصد الجنائي





- ب- **شروط العقاب الشروط الموضوعية** التي يتوقف على توافرها إمكانية توقيع العقوبة، فهي لا تعد من **أركان الجريمة** من أمثلة ذلك **جريمة التفالس بالتدليس** تشترط توقف التاجر عن دفع ديونه، وتحدد ولكن المتهم يعاقب، سواء توقع هذا الشرط حينما أتى فعله أم لم يتوقعه.
- ت- **النتائج المتجاوزة القصد الجنائي** قد يقصد الجنى نتيجة إجرامية معينة، فتحدث النتيجة التي أرادها ونتيجة أخرى أشد من النتيجة التي قصدها، فالقانون يتطلب علمه بالنتيجة الأقل حسامة أو القربية **مثل الضرب الذي الذي أفضى إلى موت**، فإنه يسأل عن الموت كنتيجة متجاوزة القصد، رغم عدم علمه ببيان ويكفي علمه بالمساس بسلامة الجسم
- ث- **الظروف المشددة التي تغير من العقوبة دون الجريمة** **الظروف المشددة التي لا تغير من الوصف القانوني للجريمة ليست من أركانها** ومن ثم لا يلزم أن يمتد إليها علم الجاني، فهو يسأل عنها، سواء علم بها أم لم يعلم **أبرز مثال لذلك ظرف العود**

حكم الجهل أو الغلط في الوقائع

ينتهي القصد الجنائي إذا ورد الجهل أو الغلط على موضوع الحق المعتدى عليه أو المصلحة المحمية جنائياً، أو على خطورة الفعل أو على بعض الظروف الملازمة التي تدخل استثناء في ببيان الجريمة، كمكان الفعل أو زمن ارتكابه، أو على الشروط الأولية و المفترضة في الجريمة

ينتهي القصد إذا لم يتوقع الجاني النتيجة، أو لم يتوقع علاقة السببية في الحالات التي يتطلب فيها القانون حدوث النتيجة على أثر سببية محددة بالذات دون غيرها

لا ينتهي القصد الجنائي إذا ورد الجهل أو الغلط على عناصر الأهلية الجنائية، أو على شروط العقاب أو على الظروف المشددة المتعلقة بالعقاب دون تغيير وصف الجريمة

ثانياً: العلم بالقانون الجنائي

يفترض العلم بقانون العقوبات، وبكل القوانين الجنائية المكمل له

يفترض في المكلف العلم بقانون العقوبات "على الوجه الصحيح"

يستثنى من افتراض العلم بالقانون الجنائي الحالة التي فيها يستحيل على المكلفين العلم بهذا القانون استحالة مطلقة ترجع إلى قوة القاهرة، ومن تطبيقاتها جهل سكان إقليم احتله العدو قانوناً أصدرته السلطة الوطنية أثناء احتلال العدو للإقليم المذكور

الفرع الثاني: عنصر الإرادة

أولاً: ماهية الإرادة

العنصر الإرادي في القصد الجنائي يلزم توافر نشاط نفسي لدى الجاني يسعى من خلاله له إلى تحقيق ماريه

ثانياً: إرادة الفعل أو النشاط عنصر لازم في سائر أنواع الجرائم

مؤدى هذا العنصر أن النشاط المكون للركن المادي للجريمة ينبغي أن يكون إرادياً، أي صادراً عن إرادة إنسانية قائمة.

- **يكون النشاط غير إرادي بفعل القوة القاهرة المتمثلة في فعل الطبيعة**، فمن يسقط بتأثير المطر أو الرياح الشديدة على طفل أو كهل، مما يؤدي إلى وفاته أو إصابته بجراح لا يسأل عن جريمة قتل عمدي.
- **يكون النشاط غير إرادي بفعل الإنسان نفسه**، كمن يصاب بإغماء قهري مفاجئ فيسقط على شخص فيصيبه، أو على مال فيتلفه
- **يكون النشاط غير إرادي بفعل الغير** كمن يدفع آخر فيقع على شخص آخر فيقتله أو يصبه

تعد إرادة النشاط عنصراً لازماً أيضاً لقيام الركن المعنوي في كل جرائم السلوك الإيجابي وجرائم الامتناع على حد سواء، فالمرضة التي تصاب بإغماء يحول بينها وبين إعطاء الحقنة لمريضها مما يترتب على ذلك وفاته، لا ينسب إليها جريمة قتل بالامتناع، لأن امتناعها لم يكن إرادياً



**ثالثاً: انصراف الإرادة إلى النتيجة المحظورة قانوناً**

يلزم لتوافر القصد الجنائي أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة الفعل غير المشروعة، ففي جريمة القتل العمد مثلاً يلزم أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة التي يجرمها القانون، وهي إزهاق روح المجني عليه، وإلا انتفى القصد لديه

فلا يسأل عن قتل عند - لانتفاء القصد من يطلق عدة أعيرة نارية في الهواء، تعبيراً عن فرحته في مناسبة ما، فأصاب أحد هذه الأعيرة أحد المدعويين ومات، وإن جاز أن يسأل عن قتل خطأ.

رابعاً: الباعث ليس من عناصر القصد الجنائي

الباعث أو الدافع هو الغاية الشخصية أو الغرض البعيد الذي يتوخاه الجاني من جراء ارتكابه الجريمة، أو المؤثر الداخلي الذي يحرك الشخص لارتكاب الجريمة

هو يختلف من جريمة الآخر الأخرى ومن شخص لآخر

- القتل قد يحدث رغبة في النار، أو انتقاماً للعرض، أو النزاع على ميراث، أو لتخليص مريض من آلام مبرحة
- الضرب قد يقع انتقاماً من خصم، أو تخلصاً من محاولة القبض على متهم، أو مزاحاً مع صديق

على أي حال فإن أياً من هذه البواعث لا تأثير لها على البنيان القانوني للجريمة.

يؤخذ بالباعث أو الدافع في الاعتبار فيما يتعلق بتقدير العقوبة المحكوم بها على الجاني، فقد يكون الدافع الشائن سبباً لتشديد العقوبة، والدافع النبيل سبباً لتخفيفها

المحكمة ليست ملزمة ببيان أثر الباعث على الجريمة في اختيار العقوبة التي حكمت بها

الباعث الواحد قد يختلف تأثيره من قاضٍ آخر، فقد يرى أحدهم مثلاً أن الأخذ بالشار كباعث على القتل يستدعي معاملة المتهم بالشدة بينما يعتبره البنيان القانوني للجريمة

أنواع القصد الجنائي (صوره)

القصد الخاص	القصد العام
ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى غاية محددة، أي إلى واقعة خارجة عن البنيان القانوني للجريمة <u>الجرائم التي يتطلب فيها قصد خاص قليلة</u> <u>من أمثلته جريمة السرقة</u> حيث يتطلب نية التملك	يتمثل في انصراف الإرادة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، أي كانت الغاية التي يتغياها الجاني من سلوكه الإجرامي <u>تقوم أغلب الجرائم على القصد العام،</u> <u>من أمثلته جرائم الضرب والجرح</u>

القصد غير المحدد	القصد محدد
تتجه الإرادة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية دون تحديد المحل المادي للجريمة. <u>من أمثلته إلقاء قنبلة على جمع من الناس بنية قتل أي عدد منهم، دون تعيين مسبق لأشخاص منهم</u>	إذا اتجهت فيه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية في محل مادي معين بذاته. <u>من أمثلته إطلاق النار على شخص معين بذاته بنية قتله، فيتحقق بالفعل قتله</u>

لا توجد أية أهمية قانونية للتمييز بين هذين النوعين من القصد، فالجاني يسأل في النوعين عن جريمة عمدية.





القصد مع سبق الإصرار	القصد البسيط
قد عرفته المادة ٢٣١ عقوبات بأنه "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصمم فيها إيذاء شخص معين أو غير معين، وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط"	الصورة العادية للقصد الجنائي الذي يقوم على العلم والإرادة مثال ذلك : أن تحدث مشاجرة بين شخصين فيسرع أحدهما إلى مسكنه ويقوم بإحضار سكين يطعن بها الآخر عدة طعنات قاتلة فيلقى مصرعه في الحال

يقوم سبق الإصرار على عنصرين :

عنصر نفسي	عنصر زمني
مؤداه أن تتاح للجاني حالة هدوء وسيطرة على النفس وقت تفكيره في الجريمة وتصميمه عليها هذا العنصر.	مرور زمن يفصل بين التصميم على الجريمة وتنفيذها

يعتبر سبق الإصرار ظرفاً مشدداً للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على الأشخاص، **كجريمة القتل، والجرح أو الضرب، لا يحول دون توافره وقوع الجاني في غلط بشأن شخصية المجني عليه**، فلو أن الجاني كان قد عقد العزم على قتل غريمه اللدود، ولكنه أطلق النار على شخص آخر غيره، لشدة الشبه بينهما، فإنه يظل مسئولاً عن جريمة قتل عمد مقترن بسبق الإصرار.

لما كان سبق الإصرار وصفاً للقصد الجنائي، فإن إثباته يخضع لقواعد قريبة من إثبات القصد أو العمد، وهو عادة لا يثبت مباشرة من شهادة الشهود، بل يثبت من اعتراف المتهم، كما يثبت من المظاهر الخارجية التي قد تكشف عنه، **من ذلك مثلاً :**

- ★ **كيفية إعداد السلاح مقدماً، أو تدبير وسائل الهرب بعد ارتكاب الجريمة مباشرة**
 - ★ **مراقبة المكان الذي اعتاد المجني عليه ارتياده**
 - ★ **أن يكون الجاني قد سبق وهدد المجني عليه تهديداً جدياً**
 - ★ **غير ذلك من الوقائع المماثلة التي يستخلص منها القاضي**
- يلاحظ أن سبق الإصرار ظرف مستقل عن ظرف التردد**، ويكفي توافر أي من هذين الطرفين لتشديد عقوبة القتل إلى الإعدام.

من أمثلة التردد: انتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف أنه يأتي منه

رابعاً: القصد المباشر والقصد الاحتمالي

القصد المباشر هو الإرادة المتجهة على نحو يقيني إلى مخالفة أحكام القانون ومن ثم كان القصد مباشراً، ولا يتاح للإرادة هذا الاتجاه إلا إذا استندت على علم يقيني ثابت بعناصر الجريمة وأهم هذه العناصر هو النتيجة الإجرامية إذ يتوقعها الجاني أثراً حتمياً لازماً لفعله.

القصد الاحتمالي يتوقع احتمال حدوث النتيجة ضمن عدة احتمالات، مع ذلك يمضي قدماً في مشروعه غير عابئ بما إذا كانت النتيجة مستحثة أم لا **من الأمثلة الشائعة التي تضرب للقصد الاحتمالي من يدس السم في الطعام لغريمه، عالماً أن هناك شخص آخر تعود مشاركته الطعام كل يوم**

يعتبر وفقاً للراجح في الفقه والقضاء مرتكباً لجريمة قتل عمد في مواجهة هذا الآخر

كل ما هنالك أن قصده الجنائي هنا يسمى بالقصد الاحتمالي أو القصد غير المباشر.

الوقت الذي يتم فيه تقدير قيام القصد

يكفي أن يتوافر القصد وقت مباشرة الجاني لسلوكه الإجرامي حتى يسأل عن النتيجة بوصف العمد. فإذا تراخي حدوث النتيجة لفترة تغير قصد الجاني خلالها، **فإن ذلك لا ينفي مسؤوليته عن جريمة عمدية** فلو أطلق أحدهم عياراً نارياً



على خصمه قاصداً قتله فلم يمت إلا بعد مضي عدة أيام، وخلال هذه المدة ندم الجاني على فعله وتمنى لخصمه الشفاء، فإن تغيير القصد قبل حدوث النتيجة لا أهمية له، فيظل مسئولاً عن قتل عمدي

إثبات القصد الجنائي

القصد الجنائي فكرة ذات طبيعة موضوعية وقانونية في أن واحد، فهو:

- من ناحية أولى مسألة موضوعية يترخص فيها قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام استخلاصه سائغاً
- من ناحية أخرى مسألة قانونية يكون لمحكمة النقض سلطة رقابة محكمة الموضوع

المسئولية الجنائية

أولاً: تعريف المسئولية الجنائية

بأنها صلاحية الشخص أو أهليته لتحمل العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها

ثانياً: عناصر المسئولية الجنائية

القدرة على الإدراك	القدرة على الاختيار
--------------------	---------------------

١. **القدرة على الإدراك:** تتعدد المصطلحات التي يستخدمها الفقه المعاصر في هذا المجال وهي:

التمييز	الإدراك	الشعور
---------	---------	--------

٢. **القدرة على الاختيار:** هي قدرة المكلف على توجيه إرادته المستقلة نحو الاختيار بين بواعث الإقدام على ارتكاب الجريمة وبواعث الإحجام عن ارتكابها

ثالثاً: الإنسان هو المسؤول جنائياً.

القاعدة أنه لا يسأل غير الإنسان لأنه هو المخاطب بالتكليف وتوافر فيه مناطه وهو العقل

المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري (أو المعنوي)

أولاً: مفهوم الشخص المعنوي:

مجموعة من الأشخاص أو الأموال تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة عن الأشخاص الطبيعيين المكونين له قد اعترف القانون المدني الشخص المعنوي بجميع الحقوق "إلا ما كان ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية ذلك في الحدود التي قررها القانون

ثانياً: مدى المسئولية الجنائية للشخص المعنوي:

السائد في الفقه أن الشخص المعنوي لا يسأل جنائياً عما يقع من ممثليه من جرائم أثناء قيامهم بأعماله، ولو كانت الجرائم قد ارتكبت لحسابه لا يسأل إلا ممثلوه شخصياً عن هذه الجرائم من ذلك ارتكاب ممثلي الشخص المعنوي جريمة التقليد

يذهب اتجاه في الفقه الجنائي الحديث إلى تقرير المسئولية الجنائية للشخص المعنوي

قد تردد المقتن المصري في مساءلة الشخص المعنوي جنائياً

- في القانون رقم ٨٠ الصادر في ٨ يوليو ١٩٤٧ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، نفي مسئوليته، وحمل المسئولين عنه بصفتهم الشخصية المسئولية الجنائية
- أقر هذه المسئولية في المادة ١٠٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة.

لا يسأل الشخص المعنوي إلا إذا تعذرت مساءلة مرتكب الجريمة وعلى أن تقتصر معاقبته على نوع معين من العقوبات يتسق مع طبيعته، ونقصد بهذا الغرامة والمصادرة والإغلاق المؤقت وسحب الرخصة مثلاً





موانع المسؤولية الجنائية

موانع للمسؤولية إنما هي ذات صبغة شخصية أي أنها لا تتعلق بذات الفعل الإجرامي وإنما مناطها مرتكب الفعل الإجرامي قد نص المقتن المصري على عدة أسباب الامتناع نفع المسؤولية هذه الأسباب التي ذكرها المقتن المصري لا تعني أنها واردة على سبيل الحصر وإنما هي واردة على سبيل المثال مما تجدر الإشارة إليه أن موانع المسؤولية لكونها شخصية فإنها تتسم بعدة خصائص هي..

١. أن المساهم مع من توافر في حقه مانع المسؤولية لن يستفيد منه وإنما يخضع فعله للعقوبة المقررة، سواء أكانت مساهمته بوصفه فاعلاً أم شريكاً.
٢. إن مانع المسؤولية لا يؤثر مطلقاً في الصفة التجريبية للفعل، فيظل الفعل غير مشروع كما هو، وإنما يقتصر أثره على من توافر في حقه، فهو شخصي.
٣. إن توافر مانع المسؤولية الجنائية لدى شخص لا يحول دون المساءلة المدنية عن الأضرار التي ترتبت من جراء فعله فيلزم بتعويضها.
٤. إن توافر مانع المسؤولية الجنائية وإن كان يحول دون توقيع عقوبة الجريمة المرتكبة إلا أنه لا يحول دون تطبيق تدابير احترازية

صغر السن

أولاً: مفهومه

إن صغر السن بعد مانعاً للمسؤولية الجنائية في التشريع الجنائي المصري، قد أخضع المقتن المصري الأطفال لقانون خاص هو قانون الطفل، وهو القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦

ثانياً: المراحل العمرية للطفل ودرجة مساءلته

١. مرحلة ما دون الثانية عشرة سنة: هذه المرحلة لا يسأل الطفل جنائياً عما قد يقع منه من جرائم أيا كانت طبيعة هذه الجرائم، أو درجة خطورتها تمتنع المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
 - تتولي محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره يكون لها أن تحكم بأحد التدابير
 - إذا ارتكب الطفل في هذه المرحلة جريمة فإن القانون لا يعتبره مجرماً وإنما معرضاً للانحراف
- مؤدى امتناع المسؤولية الجنائية للطفل في هذه المرحلة عدم إمكان رفع دعوى جنائية ضده بهدف توقيع عقوبة عليه

٢. إذا كانت المسؤولية الجنائية للطفل دون الثانية عشرة سنة تمتنع، هذا لا يحول دون اتخاذ رد فعل اجتماعي في مواجهته
٢. مرحلة ما بين الثانية عشرة حتى الخامسة عشرة: لا توقع على الطفل في هذه المرحلة العقوبات الجنائية العادية، ولكن يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة طبقاً للمادة ١٠١ من قانون الطفل إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الآتية :

التوبيخ	التسليم	الإلحاق بالتدريب والتأهيل
الإلزام بواجبات معينة	الاختبار القضائي	العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته
الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة	الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية	

استثنى المقتن من مبدأ حظر تطبيق العقوبات على القاصر دون الخامسة عشرة المصادرة وإغلاق المحال، فأجاز النطق بهما في مواجهة الطفل





٣. مرحلة ما بين السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة: يعتبر الطفل في هذه المرحلة مسئولاً مسئولية جنائية،

لكنها مسئولية مخففة، تتناسب مع القدر الذي بلغه من النضوج

في هذا المعنى تنص المادة (١١١) من قانون الطفل على أنه

★ "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة،

★ "إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير

★ "إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدابير"

ثالثاً: من المسئولية الجنائية الكاملة

يبلوغ الشخص الثامنة عشر من عمره يصبح مسئولاً مسئولية جنائية كاملة
من الملاحظ أن

- تقدير السن يحتسب وفقاً للتقويم الميلادي، ولا يعتد في تقدير من الطفل بغير وثيقة رسمية، إلا إذا قدرت المحكمة سنه بواسطة خبير
- يراعى أخيراً أن العبرة في تقدير من الشخص إنما تكون بلحظة وقوع الجريمة وليس بوقت القبض عليه أو بوقت رفع الدعوى الجنائية ضده.

رابعاً: الخطأ في تقدير السن

قد تخطئ المحكمة في تقدير من المتهم

أ- نتيجة لاعتمادها على أوراق ثبت من بعد عدم صحتها

ب- اعتمادها على الخبرة ظناً منها أنه لا توجد وثيقة رسمية ثم تظهر بعد ذلك وثيقة يتضح منها أن من المتهم غير مطابق لما قدرته المحكمة

لا صعوبة في الأمر إذا اتضح الخطأ والحكم قابل تنطعن، إذ يجوز للنياحة العامة عندئذ وللمتهم إن كانت له مصلحة أن يطعن في الحكم.

الأمر يدق إذا لم يكشف الخطأ إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو استنفاد طرقه بما في ذلك الطعن بالنقض

قد واجه قانون الطفل هذا الفرض وعالجه فنص في المادة ١٣٣ منه على ما يلي:

★ "إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم

يجاوزها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون"

★ "إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع

المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه، والقضاء بإلغاء حكمها، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف

في الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه

★ "إذا حكم على متهم باعتباره طفلاً، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشرة يجوز للمحامي العام أن

يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين."

الجنون وعاهة العقل

أولاً: توضيح

تجري سنة التشريعات الجنائية على اعتبار المجانين غير مسؤولين ولذلك فهم لا يعاقبون على ما يقع منهم من جرائم وهذا الحكم تملية الفطر السليمة لأن عقاب المجانين ليس عدلاً





قنن التشريع المصري هذا الحكم فنص في المادة ٦٢/١ عقوبات على أنه "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل."

ثانياً: شروط امتناع المسؤولية الجنائية للجنون وعاهة العقل

١. أن يكون الجاني مجنوناً أو مصاباً بعاهة في عقله: إن أول ما يشترط لامتناع مسؤولية الجاني للجنون أو عاهة

العقل أن تكون هذه العاهة موجودة لدى الجاني، ولم يعرف المقنن المصري كغيره المقصود بالجنون

قد عرفه بعض الفقهاء "حالة الشخص الذي يكون عاجزاً عن توجيه تصرفاته على صورة صحيحة بسبب

توقف قواه العقلية عن النمو أو انحرافها وانحطاطها، بشرط أن يكون ضمن الحالات المرضية المعينة" الواقع أن الجنون لفظ يتسع ليشمل كافة الأمراض التي تصيب العقل يتسع ليشمل أيضاً الأمراض العصبية التي تصيب الجهاز العصبي في الإنسان وينتقل أثرها إلى التأثير على إرادته، مثل:

★ الصرع الذي يفقد فيه المصاب وعيه تماماً

★ ازدواج الشخصية حيث يكون للإنسان شخصيتان متميزتان

★ اليقظة النومية

★ حالات التنويم المغناطيسي، وإن كان بعض الفقهاء بعدها من موانع المسؤولية المبنية على الإكراه

المادي وليس الجنون وعاهة العقل

يستبعد من مدلول الجنون كمانع للمسؤولية الجنائية صور الخلل والاضطراب النفسي كحالات الشخصية السيكوباتية

التي تسيطر على شخص نتيجة عدم قدرته على التكيف مع المجتمع،

لا يعتبر داخل في الجنون حالات الانفعال الشديد بدافع الحب" أو البغض أو الكراهية هذا لا يمنع من الاعتداد أحيانا

ببعض حالات الانفعال الشديد الذي يرى المقنن أنها تستأهل تخفيف العقوبة على الجاني مثال ذلك إذا كان المصاب مفاجأة الزوج زوجته حال تلبسها بالزنا

حالات الصم والبكم فالراجح أن حكمها يرجع بالصم والبكم مميّزاً أم لا

٢. فقد الشعور أو الاختيار لدى الجاني: لا يترتب على مجرد الإصابة بالجنون أو عاهة العقل امتناع المسؤولية

الجنائية إذا لم يكن من شأنهما فقد الشعور أو الاختيار لدى الجاني أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد

الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية

٣. معاصرة فقد الشعور أو الاختيار الارتكاب الجريمة: ينبغي لامتناع المسؤولية الجنائية أن يكون فقد الشعور أو

الاختيار معاصراً لوقت وقوع الجريمة

■ يترتب على ذلك أنه لا أهمية لما قبل ذلك أو لما بعده

■ يترتب على الجنون اللاحق على ارتكاب الجريمة عدم جواز السير في الدعوى الجنائية، وامتناع تطبيق

العقوبة المقررة على الشخص فإجراءات التحقيق أو المحاكمة تقف حتى يفيق

■ إذا طرأ الجنون بعد حكم الإدانة وقبل التنفيذ فإن تنفيذ العقوبة يقف لأنه لن يحقق الغرض من العقوبة

بتنفيذها على من لا يدرك كنهها، ولكن يستثنى من ذلك الحكم البات الصادر بالإعدام أو الغرامة لعدم

جدوى التأخير

ثالثاً: إثبات الجنون وعاهة العقل

تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسؤوليته الجنائية أمر يتعلق بوقائمه الدعوي والفصل فيها موكل القاضي

الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، ما دام قضاؤه محمولاً على أسباب تسوغه.

الأصل أن المحكمة غير ملزمة بنذب خبير في تقدير حالة المتهم وتحديد مدى تأثير مرضه على مسؤوليته

الجنائية إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية التي يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها وأن تقدرها بنفسها.

إذا تعدد الخبراء وتعارضت تقاريرهم فللمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدللية لتلك التقارير والأخذ بما

ترتاح إليه

رابعاً: الأثر القانوني المترتب على امتناع المسؤولية

يترتب على توافر الشروط السابقة امتناع المسؤولية الجنائية للشخص واستحالة توقيع العقوبة المقررة عليه،





- يجب على سلطة التحقيق أن تمتنع عن السير في إجراءات الدعوي، وتصدر قراراً بالا وجه لإقامتها
- إذا كانت الدعوي قد أحييت إلى المحكمة وجب على الأخيرة أن تصدر حكماً بالبراءة وامتناع المسؤولية الجنائية ذو طابع شخصي لا يفيد إلا من توافر فيه فقط
- القاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر شروط امتناع المسؤولية الجنائية، ولا رقابة المحكمة النقض على ما يثبته قاضي الموضوع في شأن قبول أو رفض امتناع المسؤولية متى كان الحكم الصادر بذلك قد سبب تسببها كافياً

الغيوبة الناشئة عن السكر الاضطرابي

أولاً: ماهية الغيوبة الناشئة عن السكر الاضطرابي

يقرر المقنن اعتبار الغيوبة الناشئة عن تناول مادة مسكرة أو مخدره مانعاً من مواقع المسؤولية الجنائية إذا تم ذلك اضطراباً أي بدون علم الجاني، أو بعلمه ولكن دون إرادته فالشخص الذي يرتكب جريمة تحت وطأة مثل هذه الغيوبة تمتنع مساءلته جنائياً

قد درج الفقه على استعمال لفظ السكر بدلاً من لفظ الغيوبة على اعتبار أنهما يؤديان نفس المعنى

- الرأي متفق على أن هذه المواد تشمل الخمور أو المواد الكحولية على اختلاف أنواعها
- تشمل المخدرات بأوسع معانيها كالحشيش والأفيون والمورفين والهروين أو كانت غير منصوص عليها فيه ما دامت لها نفس الخواص
- إذا ثبت للمادة هذه الصفة فلا عبرة بشكلها ولا بطريقة تناولها فيستوي أن تكون صلبة أو سائلة خالصة أو مخلوطة بغيرها، كما يستوي أن تدخل الجسم عن طريق القم أو الأنف أو عن طريق الحقن.

ثانياً: شروط امتناع المسؤولية

١. أن يترتب عليها فقد الشخص الشعور أو الاختيار، ويلاحظ أنه ليس بلام أن يجتمع لدى الشخص فقد الشعور والاختيار معاً، بل يكفي أن يتجرد من أحدهما فقط
 ٢. أن يتعاصر فقد الشعور أو الاختيار مع ارتكاب الجريمة.
 ٣. أن يكون الشخص قد أخذ المخدر قهراً عنه أو على غير علم منه به
- يتحقق في حالة الضرورة حين يأخذ توطئة لإجراء جراحة، أو بقصد العلاج أو حين يتسرب الغاز المخدر
- يتحقق في حالة الجهل حين يتناول الشخص المخدر دون أن يدرك ماهيته أو خواصه كان، يحتسي الخمر بحسبها شراباً غير مسكر، فهذا الشرط يتحقق دائماً كلما انتفى العلم أو تخلفت الإرادة

ثالثاً: حكم الغيوبة الاختيارية

يقصد بالغيوبة الاختيارية أن يتناول الشخص باختياره مادة كحولية أو مخدرة يترتب عليها فقد الشعور أو الاختيار

فهل يسأل الشخص جنائياً فيما لو ارتكب جريمة تحت تأثير هذه الغيوبة التي اختارها بنفسه؟

يفرق في هذا الشأن بين فرضين لا يثير أولهما أدنى مشكلة في القول بمسؤولية الشخص وهذاان الفرضان هما:

- أ- أن يتناول الشخص المادة الكحولية أو المخدرة كوسيلة لارتكاب الجريمة أو بقصد التشجيع على ارتكابها تقوم المسؤولية الجنائية
- ب- أن يتناول الشخص هذه المادة لذاتها بما يترتب عليه ذلك من ارتكاب الجريمة تحت تأثير فقدته الشعور أو الاختيار

فالفقه مختلف حول ما إذا كان الجاني السكران اختياراً تمتنع مسؤوليته أم لا؟

يذهب رأي فقهي إلى

- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الجاني مما يعاقب في صورتها العمد والخطأ كالقتل والإيذاء والحرق، فإن السكران اختياراً يساءل





- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الجاني مما لا يعاقب عليها إلا في صورة العمد فقط امتنعت مسئولية السكران اختياراً بصفة مطلقة، جرائم السرقة والتزوير وهتك العرض لأنها كلها جرائم عمدية **ينجيه رأي فقهي ثان إلى القول بتوافر المسئولية الجنائية للسكران اختياراً فيما لو ارتكب جريمة** تحت تأثير حالة السكر التي أوجدها بصنع يديه هذا يدل بمفهوم المخالفة أن السكر الاختياري لا يمنع من قيام المسئولية الجنائية القول بغير ذلك يهدد المجتمع بالخطر
- الرأي السابق يفضي إلى نتيجة لا تخلو من شذوذ حين يسلم بقيام مسئولية السكران اختياراً إذا ارتكب جريمة غير عمدية وينكر هذه المسئولية إذا كانت الجريمة عمدية.
- محكمة النقض لم تقف عن هذا الرأي، بل قيدته بقيد آخر**، وهذا القيد خاص بالجرائم التي يلزم لتوافرها الركن المعنوي فيها - بالإضافة إلى القصد العام - قصد خاص، حيث ذكرت أنه
- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها السكران اختياراً من جرائم القصد الخاص فإنه لا يسأل عنها بل يسأل عن جريمة أخرى قوامها القصد العام إذا اتهم مثل هذا السكران اختياراً بجريمة قتل عمد، وهي من جرائم القصد الخاص التي تتطلب نية إزهاق روح إنسان حي فإنه لا يسأل إلا عن جريمة ضرب أو جرح أفضى إلى موت، وهي جريمة يكفي لقيامها توافر القصد العام إذا لم يكن يعاقب على الجريمة إلا مقترنة بالقصد الخاص فلا مناص من تقرير عدم مساءلته الجنائية، كما لو اتهم السكران اختياراً بتزوير أو سرقة.
- الفقه مجمع على تخطئة هذا القضاء

- أ- التفرقة في الحكم بين القصد العام والخاص تحكيمية
- ب- هذا الرأي سوف يؤدي إلى نتائج غير مقبولة، حيث يعاقب السكران اختياراً عن بعض الجرائم دون بعضها الآخر،
- ت- مذهب النقض فيما انتهى إليه من نفي مسئولية السكران باختياره - بصفة مطلقة عن الجرائم ذات القصد الخاص يكون قد سوى بين السكر الاختياري وغير الاختياري

الإكراه

التعريف حمل الغير على إتيان ما يعد جريمة سواء تمثل ذلك في صورة فعل أو امتناع..

أولاً: أنواع الإكراه

- | مادي | معنوي |
|---|---|
| <p>١. الإكراه المادي: هو سلب إرادة الشخص في موقف معين ودفعه إلى إتيان أمر يعده القانون جريمة قد تتمثل القوة الخارجية في فعل إنسان أو حيوان، أو قوة من قوى الطبيعة</p> <p><u>الأمثلة على الإكراه المادي: أن يقبض شخص على يد غيره ويصبم بإيهامه على محرر مزور</u></p> <p><u>الأحوال التي يكون مصدر الإكراه فيها حيوان أو قوة من قوى الطبيعة</u> فيطلق عليها اسم القوة القاهرة</p> <p><u>الأحوال التي تتعطل فيها الإرادة فجأة لسبب من الأسباب الداخلية</u> فتدخل ضمن ما يعرف بالحادث المفاجئ، ومثاله الشخص الذي يقود سيارته ملتزماً بقواعد المرور فإذا بشخص يندفع من شارع جانبي بسرعة ويلقي بنفسه تحت عجلاتها أو يعبر الطريق فجأة في غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة غير ملتزم بأدنى قواعد التبصر والانتباه، فيصدمه بسيارته ويقتله</p> | <p>٢. الإكراه المعنوي تهديد شخص لشخص آخر بإيذائه وذلك ما لم يقوم بارتكاب فعل إجرامي</p> <p>هذا يعني أن مصدر الإكراه هو إنسان في جميع الحالات هذا النوع من الإكراه يختلف عن الإكراه المادي في أن الأول لا يعدم الإرادة تماماً <u>مثال الإكراه آخر بقتله ما لم شخص سيدة بالحق أذى بطفلها</u> ما لم تقبل معاشرته لها معاشرة جنسية</p> |



**ثانياً: الشروط الواجب توافرها في الإكراه لكي تمتنع به المسؤولية**

1. عدم توقع الجاني للقوة التي أكرهته على الفعل، أو عدم استطاعته توقعها، فإذا كان الجاني قد توقع هذه القوة أو كان في استطاعته أن يتوقعها فإنه يعتبر مسئولاً مسؤولية غير عمدية بسبب رعونته، وهذه مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع بحسب ظروف كل حالة فمن يركب فرساً جامحاً ويعلم أو كان في استطاعته أن يعلم بأنه لا يستطيع كبح جماحه، ويصر على الركوب فيجمع منه ويصيب شخصاً آخر
2. أن يكون مستحيلاً على الجاني دفع سبب الإكراه، وهو شرط منطقي فلا يمكن لشاب قوي البنية أن يحتج بالإكراه الواقع عليه من قبل طفل أو غلام ضعيف البنية محدود القدرات.

حالة الضرورة.**أولاً: المقصود بحالة الضرورة كمانع للمسؤولية الجنائية**

الحالة التي تدفع بشخص لارتكاب سلوك إجرامي نتيجة وجود مجموعة من الظروف التي تحيط به ولا يملك منها فكاكاً سوى بارتكاب السلوك الإجرامي، نظراً لما يتهدد به أو يتهدد غيره من أخطار جسيمة **من أمثلة: حالة الضرورة** من يخرج إلى الشارع العام وهو عاري الجسم، فإنه لا يعد مرتكباً لفعل فاضح علني إذا كان ذلك بسبب حريق شب في منزله، واضطراره للخروج على هذه الصورة **تعتبر حالة الضرورة من موانع المسؤولية الجنائية**، وذلك لأن توافرها يترتب عليه انعدام حرية الاختيار أو التأثير عليها بالدرجة التي لا يمكن معها أن يكون صاحبها محالاً للمسؤولية الجنائية

ثانياً: شروط حالة الضرورة

يشترط لامتناع المسؤولية الجنائية استناداً لتوافر حالة الضرورة نوعين من الشروط هما :

شروط في الخطر	شروط في جريمة الضرورة
1. الشروط الواجب توافرها في فعل الخطر	
أن يكون الخطر مهدداً للنفس	أن يكون الخطر غير مشروع
أن يكون الخطر حالاً وجسيماً	ألا يكون للجاني دخل في حلول الخطر

أ- أن يكون الخطر مهدداً للنفس

يقصد به كل خطر يمثل عدواناً على الحق في الحياة (الموت)، والحق في سلامة الجسم والحق في الحرية والحق في سلامة العرض والحق في الشرف والاعتبار بصرف النظر عن كون الخطر واقعاً على نفس الجاني أو نفس غيره، حتى ولو لم تربطه به صلة ما

يلاحظ أن المقنن قد قصر حالة الضرورة على خطر النفس خلافاً لحالة الدفاع الشرعي التي تبيح ارتكاب الجريمة.

ب- أن يكون الخطر حالاً وجسيماً: أن يكون الخطر منذراً بعدوان على وشك الوقوع ويغطي الخطر الحال أولهما الخطر الذي لم يبدأ بعد ولكنه ينذر بعدوان وشيك صار قاب قوسين أو من الوقوع إن لم يدفعه الشخص المضطر

ثانيهما الخطر الذي تحول بالفعل إلى عدوان بدأ ولا زال مستمر لم ينته بعد

يستبعد بالتالي من نطاق الضرورة كافة مظاهر الخطر المستقبلي الذي لا زال بعيد الوقوع، إذ يمكن تفاديه بغير

ارتكاب الجريمة بالفرار أو الاستغاثة

يقصد بالخطر الجسيم الخطر الذي لا سبيل إلى تداركه بما ينشأ عنه من ضرر غير قابل للإصلاح

تختلف حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي

- لا يشترط الدفاع الشرعي أن يكون الخطر جسيماً
- اشترطت حالة الضرورة صراحة أن يكون الخطر جسيماً





مثال الخطر الجسيم مهاجمة الشخص بواسطة حيوان شرس

الخطر غير الجسيم لا يرقى إلى حالة الضرورة

ت- أن يكون الخطر غير مشروع: إذا كان الخطر مشروعاً فلا يبرر جريمة الضرورة، فالمحبوس لا يحق له القرار بناء على حالة الضرورة

ث- ألا يكون للجاني دخل في حلول الخطر: فإذا كان للجاني دخل في حلول الخطر فلا يجوز له التذرع بحالة

الضرورة، فالفتاة التي تحمل من زنا لا يحق لها الإجهاض أو قتل الجنين خشية العار

ليس للإنسان أن يرتكب أمراً مجرمًا ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما أحدثه بيده، فإذا قدم المتهم رشوة ليتخلص من جريمة إخفاء الأشياء المسروقة التي ارتكبتها، فليس له أن يحتج بحالة ضرورة ألجأته إلى دفع الرشوة، تخلصاً من خطر القبض عليه

٢. الشروط الواجب توافرها في جريمة الضرورة:

لزوم الجريمة	كون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر	تناسب جريمة الضرورة مع الخطر
--------------	---	------------------------------

- لزوم الجريمة: تكون الجريمة هي السبيل الوحيد لدفع الخطر، فإذا كانت الجريمة لا تؤدي إلى دفع الخطر، أو أمكن دفعه بوسيلة أخرى، فلا يكون للجاني التذرع بحالة الضرورة، كالشخص الذي يدفع الحريق بقتل من أشعل.
- كون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر: مفاد هذا الشرط أنه إذا كان هناك وسيلة أخرى غير الجريمة لدفع هذا الخطر ولم يلجأ إليها الجاني فإنه لا يحق له التذرع بحالة الضرورة
- تناسب جريمة الضرورة مع الخطر مؤدى هذا الشرط أن تكون الجريمة التي ارتكبتها الشخص وسيلة متناسبة من حيث طبيعتها ومدى آثارها مع الخطر الذي يتهدد به، والتناسب مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع بحسب ظروف وملابسات كل قضية على حدة

ثالثاً: أثر حالة الضرورة

إذا ما توافرت حالة الضرورة بشروطها السابقة امتنعت مسئولية الجاني الجنائية ولكن لا يعفى من المسئولية المدنية مثل: كالطبيب الذي يجري عملية جراحية عاجلة بغير رضا المريض

الفصل الثالث: تطبيق العقوبة

يقصد بتطبيق العقوبة تحديدها كما وكيفاً بواسطة القاضي على شخص معين جزاء ارتكابه الجريمة.

السلطة التقديرية للقاضي

التعريف بها:

السلطة التقديرية للقاضي هي السلطة التي وضعها المشرع بين يدي القاضي كي يحسن الملاءمة بين الجريمة والمجرم من ناحية والعقوبة المقررة للفعل

حدودها: الأصل أن هذه السلطة تتحرك بين حدين حد أدنى للعقوبة وحد أقصى لها

ضوابطها: الملاءمة بين أغراض العقوبة وبين ظروف كل جريمة وأحوال كل منهم على حدة.

فيما يتعلق بالجريمة فالحق في الحياة، أهم في سلم الحماية الجنائية من الحق في السلامة البدنية، وبالتالي فإن عقوبة القتل، يجب أن تكون أشد من عقوبة الضرب أو الجرح.

فيما يتعلق بالمجرم:

١. جسامه الخطأ عامل من عوامل التخفيف أو التشديد في العقوبة فالجريمة العمدية يجب أن تكون أشد جسامه من الجريمة المتعمدة القصد أو الجريمة غير العمدية.

٢. الخطورة الإجرامية، لها دور في رفع العقوبة أو خفضها، وإذا كانت أساسية في التدابير الاحترازية.





هناك عوامل تتصل بالظروف المحيطة بالجريمة، أو المجرم، وتجعل القاضي يرفع العقوبة أو يخفّضها. فمن أسباب التخفيف مثلاً:

١. **الباعث الشريف** فمن يرتكب القتل دفاعاً عن الشرف يختلف عما يرتكبها بدافع الانتقام أو الإثراء غير المشروع.
٢. **دور الجاني كشريك أو فاعل فدور الجاني إذا كان أصلياً** أي فاعلاً يختلف عن دوره إذا كان ثانوياً "شريكاً". ودور الشريك بالتحريض.
٣. **مساهمة المجني عليه بخطئه في ارتكاب الجريمة** فإذا كان الجاني قد أصاب المجني عليه بسيارته لأن هذا الأخير كان يسير على يسار الطريق أو في وسط الشارع ولم يكثرث بإشارات التنبيه التي صدرت إليه فإن مسؤولية الجاني تكون أخف.
٤. **صغر السن أو ضعف الحالة العقلية** فبالرغم من أن الجاني مميز ومدرك، أي أهل للإسناد الجنائي إلا أن صغر سنه، أو ضعف حالته العقلية تجعل ترديه في الجريمة أمراً سهلاً وميسوراً.
٥. **ارتكاب الجريمة بتأثير إغراء أو سطوة وإغراء الجريمة** مثله مثل الصراف الذي يختلس مبلغاً إذا كان في أزمة مالية هنا يكون للإغراء أو السطوة اعتبار لدى القاضي في تخفيف العقوبة.
٦. **الندم وإصلاح الضرر** من فمن يظهر - ندمه - على ارتكاب الجريمة ويعيد المال المسروق إلى صاحبه أو يبادر بدفع تعويض مالي لمن أصابه الخطأ، يكون جديراً في نظر القاضي بتخفيف العقوبة من أسباب التشديد

١. **الباعث التافه أو الوضع** كمن يقتل شخصاً لأنه اختلف معه على قروش، أو من يقتل زوجاً ليفوز بزوجه
٢. **القسوة كمن يضرب شخصاً مريضاً أو طفلاً صغيراً.**
٣. **استغلال الوظيفة أو الجوار أو القرابة أو الصداقة أو الضيافة**

أسباب تخفيف العقاب

أسباب تخفيف العقاب في التشريع المصري نوعان:

- **أسباب نص عليها القانون صراحة على سبيل الحصر مبينا شروطها محدداً** تسمى **الأعذار القانونية**
- **أسباب ترك تقديرها للقاضي وتخفيف العقاب** بناءً عليها وتسمى **"الظروف المخففة"**

الظروف القضائية المخففة	الأعذار القانونية
التخفيف عند توافر الظروف "جوازي" يوسع من نطاق سلطة القاضي	التخفيف عند توافر "العدر وجوبي" يعدل من نطاق سلطة القاضي
ليس منصوصاً عليها في القانون	أسباب التخفيف منصوصاً عليها في القانون
لا يترتب عليه سوى تخفيف العقوبة مع بقاء وصف الجريمة دون تغيير	تغيير العقوبة و الوصف القانوني للجريمة فتتقلب من جنائية إلى جنحة.

الأعذار القانونية

الفرع الأول: الأعذار المعفية

تعريفها: هي أسباب يترتب على ملاستها للجريمة، إعفاء الجاني من عقوبتها

- لا تؤثر على قيام الجريمة قانوناً، لأن أركانها متكاملة.
- لا تؤثر على عناصر المسؤولية الجنائية فلا يوجد سبب من أسباب الإباحة.



**حكمة العذر المعفي**

المصلحة الاجتماعية التي تتحقق بالإعفاء تعلق على المصلحة الاجتماعية في توقيع العقوبة.

بعض حالات الإعفاء من العقاب

لا تعتبر موانع العقاب أسباب عامة تطبق على كل الجرائم والجناة، ولكنها أسباب خاصة مقررة لبعض الجنايات والجنح التي يحددها الشارع، وهي عديدة ويقررها القانون لأسباب مختلفة:

١. **فقد تكون مقابل الخدمة التي يقدمها الجاني للمجتمع** مثال ذلك إخبار السلطات بجريمة الرشوة أو الاعتراف بها

٢. **يكون الإعفاء جزاء للمجرم على عدم التماذي في إجرامه** مثال ذلك بإعفاء من كان في زمرة عصابات معينة ثم انفصل عنها بعد التنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية

٣. **يكون الإعفاء جزاء للجاني على إصلاحه الضرر الناتج عن الجريمة**، مثال ذلك تعفي الخاطف من عقوبة الخطف إذا تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً

من الأعدار المعفية أيضاً ما يقرره المشرع من إعفاء الأصول والفروع والأقارب من العقاب حالة إخفاء قريبهم المتهم بجناية أو جنحة كذلك إعفاء زوجة الفار من الخدمة العسكرية التي تقوم بإخفائه

أثر الأعدار المعفية

يترتب على العذر المعفي الإعفاء من العقوبة سواء كانت أصلية أم تبعية أم تكميلية ولا يستفيد من الإعفاء من العقوبة إلا من توافر فيه سبب الإعفاء لا تأثير لهذا العذر على قيام المسؤولية المدنية أو الإدارية

الفرع الثاني: الأعدار المخففة

تعريف هي عبارة عن أحوال يلزم فيها القاضي بتخفيف العقوبة طبقاً لضوابط محددة ينص القانون عليها. إن سلطة القاضي هنا، مقيدة وليست مطلقة

- لا يستطيع أن يعتبر العذر متوافراً حيث لا تتوافر الشروط التي حددها القانون
- لا يستطيع إذا توافر العذر أن ينكر وجوده
- أن يمتنع عن ترتيب أثره في تخفيف العقاب بناء عليه

نوعاً الأعدار المخففة

الأعدار العامة	الأعدار المخففة الخاصة
لا ترتبط بجريمة بعينها وإنما تسري على جميع الجرائم دون استثناء مثالها: عذر صغر السن فيما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة بالنسبة لعقوبات الجنايات	تقتصر على جريمة بعينها أو على طائفة معينة من الجرائم مثالها - عذر الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها في الحال ومن يزني بها هذا العذر مقرر للزوج فقط ولا يستفيد منه أي شخص آخر مهما كانت درجة قرابته بالزوجة الزانية، كما لا تستفيد الزوجة بهذا العذر

الأثر المترتب على إعمال الأعدار القانونية المخففة

فإن العقوبة المحكوم بها تخفف وجوباً يشمل هذا التخفيف العقوبات الأصلية وكذلك العقوبات المرتبطة بها لكن التخفيف لا يشمل العقوبات التكميلية

الجنح والمخالفات فلا حاجة إليها، إذ أن الحد الأدنى للعقوبة فيها منخفض بذاته لا يحتمل تخفيضاً

الظروف القضائية المخففة

الظروف القضائية المخففة يقصد بها تخويل القاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة المحكوم بها بناء على ما يراه من ظروف ارتكاب الجريمة وأحوال المجرم وباعثه على ارتكاب الجريمة.



**نطاق الظروف المخففة**

لا تطبق الظروف القضائية المخففة إلا على الجنايات فقط فلا تطبق في الجنح أو المخالفات .
يلاحظ أن المشرع قد نص على عدم جواز الأخذ بالظروف المخففة في بعض الحالات، مثال ذلك الخاص بمكافحة المخدرات.

قد ينص على بعض القيود في الأخذ بها مثال ذلك عدم جواز النزول بعقوبة السجن المقررة لجريمة الإحراز بقصد التعاطي عن ستة أشهر حبس"

سلطة القاضي في استظهار الظروف المخففة

لم يحدد المشرع الظروف التي تقتضي التخفيف بل للقاضي حق تحديد مضمونها يجب أن يبني تقدير الظروف المخففة على الحقائق المستمدة من الوقائع التي تثبت للمحكمة وقت الحكم، ولا يجوز أن يبني على وقائع مستقبلية من أمثلة ما اعتبره القضاء المصري من قبيل الظروف المخففة صغر السن ولو تجاوزت الحد الذي اعتبر القانون فيه صغر السن عذراً قانونياً ، والاستفزاز

حدود سلطة القاضي عند الأخذ بالظروف المخففة

أعطى الشارع القاضي الموضوع سلطة واسعة في تحديد الظروف القضائية المخففة، فله السلطة في استنباطها، ولا يلتزم بتعديلها، بل إنه لا يلتزم بتحديد ما يكفي القول بقيام الشعور بتوافر الظروف المخففة في وجدان قاضي الموضوع كما أنه غير مكلف بعد ذلك بتقديم الدليل

أثر الظروف المخففة على العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية**أولاً: بالنسبة للعقوبات الأصلية**

نصت المادة ١٧ من قانون العقوبات على " أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة "على الوجه الآتي:

- عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد
- عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد
- عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن
- الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور
- عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.

واضح أن خطة الشارع في هذا الشأن هو تمكين القاضي من أن يهبط درجة أو درجتين، عدا عقوبة السجن فلا يهبط بها إلا درجة واحدة، ولم يضع الشارع حداً أدنى للعقوبة التي يهبط القاضي إليها، إلا إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس فقد وضع لها حداً أدنى هو ستة أشهر أو ثلاثة أشهر أما عقوبة الغرامة فتخرج عن هذا النطاق

ثانياً: تأثير الظروف المخففة على العقوبات التبعية والتكميلية

أ. بالنسبة للعقوبات التبعية، فهي تتبع العقوبة الأصلية بقوة القانون وعلى هذا :

- إذا كان من شأن الظرف المخفف استبعاد العقوبة الأصلية استبعدت العقوبة التبعية كذلك
- إذا أبقى الظرف على العقوبة الأصلية أو استبدل بها عقوبة أخرى ترتبط بها ذات العقوبة التبعية فإنه لا

يكون له تأثير عليها

ب. بالنسبة للعقوبات التكميلية - فالقاعدة أنها ترتبط بالجريمة لا بالعقوبة الأصلية، وبناء على ذلك فإذا كانت العقوبة التكميلية جوازية، كانت للقاضي سلطة الإعفاء منها، ومن باب أولى إذا توافر ظرف من ظروف التخفيف. أما إذا كانت وجوبية، فليس للظرف المخفف تأثير عليها، فيتعين على الرغم منه توقيعها





أسباب تشديد العقاب

يقصد بتشديد العقاب هو أن يحكم القاضي بعقوبة تزيد في مقدارها عن الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، أو تعلق في نوعها على العقوبة المنصوص عليها

- **لظروف مادية موضوعية** - تتعلق بالركن المادي للجريمة أو بأحد عناصره **كاستخدام وسيلة جسيمة في ارتكاب الجريمة** - مثل السم في القتل
- **لظروف شخصية، وهي التي تتعلق بالجانب المعنوي للجريمة** - **كسبق الإصرار في القتل أو الجرح** تكون الظروف أو الأسباب المشددة للعقوبة خاصة ببعض الجرائم، أو عامة تسري على كافة الجرائم
- **الأسباب المشددة الخاصة ما نص عليه المشرع من تشديد العقوبة في بعض صور السرقة أو القتل.**
- **الأسباب المشددة العامة تسري على سائر الجرائم** تقتصر على دراسة ظرف العود باعتباره ظرفاً مشدداً عاماً.

العود

العود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد سبق صدور حكم بات عليه بالعقاب في جريمة سابقة. فالعود إذن هو ظرف شخصي لتشديد العقوبة بالنظر لكونه يتعلق بشخص الجاني نفسه

يختلف العود عن بعض النظم المشابهة:

يختلف عن تعدد الجرائم

- يفترض سبق صدور حكم في مواجهة نفس المتهم عن جريمة أو جرائم ماضية.
- يفترض في حالة تعدد الجرائم أن المتهم يقدم إلى المحاكمة عن كافة الجرائم التي ارتكبها دون أن يفصل بين هذه الجرائم صدور حكم قضائي في مواجهته بالإدانة
- **يختلف العود من ناحية ثانية عن المساهمة**

- تفترض وحدة الجريمة أو وحدة المشروع الإجرامي وتعدد الجناة والمساهمي
- في حالة العود هو تعدد الجرائم ووحدة الجاني

العود الخاص	العود العام
العود الخاص الذي يشترط فيه التماثل مع الأحكام السابق صدورها ضده، كأن يرتكب جريمة قتل بعد سبق الحكم عليه عن قتل	العود العام هو الذي لا يشترط فيه أن تكون الجريمة الجديدة متماثلة أو متشابهة مع الجريمة كأن يرتكب المتهم جريمة قتل بعد سبق الحكم عليه في جريمة سرقة، أو تزوير

العود المؤقت	العود المؤبد
هو الذي يلزم على العكس لقيامه أن تقع الجريمة الجديدة خلال مدة معينة من تاريخ صدور الحكم السابق أو من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة التي اشتمل عليها. يكون مؤقتاً حين تقل جسامته هذه العقوبة كعقوبات الجench.	هو الذي لا يشترط فيه وقوع الجريمة خلال مدة معينة من صدور الحكم السابق. الغالب أن يكون العود مؤبداً إذا كانت العقوبة السابق الحكم بها جسيمة كعقوبات الجنايات

تقسيمات العود ما يأخذ به قانون العقوبات المصري من تقسيمه إلى:

العود المتكرر	العود البسيط
العود المتكرر ■ يتطلب فيه القانون أن تتعدد العقوبات المحكوم بها ■ يتطلب أن تكون هذه العقوبات، من أجل جرائم من نوع معين وأن تكون الجريمة التالية من النوع ذاته.	العود البسيط - يتوافر إذا صدر ضد المتهم حكم بات بعقوبة واحدة قبل أن يرتكب جريمته التالية.

من البديهي أن العود المتكرر أشد من العود البسيط خطورة ولذا كان التشديد فيه أكبر.



**الفرع الأول: العود البسيط**

أهم أسباب العود إلى الجريمة ضعف مقاومة المجرم للإجرام في الحالة الثانية عنه في الحالة الأولى، فضلاً عن العقبات التي يصادفها لاسترداد مكانته في المجتمع فيقوده ذلك إلى طريق الحرية. علة التشديد، أن المجتمع يجد في المجرم العائد مجرماً مصمماً على السير في طريق الجريمة مستهيناً بالإنذار القضائي الذي تمثل في الحكم الأول.

شروط العود البسيط

العلاقة بين الحكم السابق والجريمة التالية أو حالات العود	ارتكاب نفس الجاني لجريمة تالية	صدور حكم سابق "بات" في مواجهة الجاني.
--	--------------------------------	---------------------------------------

الشرط الأول: صدور حكم سابق - بات - في مواجهة الجاني: يفترض العود جريمة سابقة صدر فيها حكم قضائي بالعقوبة فيها.

يتحلل هذا الشرط إلى مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها:

- أن يكون الحكم صادراً عن القضاء المصري ينبغي صدور حكم جنائي من جهة قضائية مصرية
 - يجب أن يكون الحكم باتاً: أي غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية كالمعارضة والاستئناف أو غير العادية كالنقض وإعادة النظر.
 - يتربط على ذلك عدم استحقاق ظرف العود إذا كانت الجريمة الجديدة قد وقعت قبل صيرورة الحكم السابق بأن ساء كان ذلك بسبب وقوع الجريمة الجديدة قبل انقضاء مدة الطعن، أو بعد انقضائها ولكن أثناء النظر في الطعن
 - يجب أن يقضي الحكم بعقوبة: يجب أن يكون الحكم صادراً بعقوبة ما وبالتالي يستبعد من نطاق العود الأحكام السابقة متى كانت صادرة بالبراءة أي كان سببها لعدم وقوع الجريمة أصلاً، أو لانتفاء القصد الجنائي، أو لعدم مساءلة الجاني عنها مساءلة جنائية لا يعتد أيضاً بالأحكام السابقة الصادرة بأحد التدابير الناشئة عن الجريمة الاحترازية، ولا من باب أولى بالحكم الصادر بالتعويض المدني عن الأضرار
 - يجب أن يكون الحكم صادراً في جنائية أو جنحة ومعنى ذلك أن الحكم الصادر في مخالفة لا يكون سابقة في العود وبالتالي فهو لا يسجل في صحيفة الحالة الجنائية.
 - يجب أن يظل الحكم قائماً إلى حين ارتكاب الجريمة التالية فلا يعد الحكم سابقة في العود إذا تم محوه وزالت آثاره الجنائية وتزول آثار الحكم السابق بالعفو الشامل، أو يرد الاعتبار، أو بوقف التنفيذ الذي انتهت مدته دون إلغاء، أو بصدور قانون جديد يرفع وصف الجريمة عن الفعل.
- الشرط الثاني: ارتكاب نفس الجاني جريمة تالية:** يقصد بذلك أن يقترب نفس الجاني الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جريمة جديدة، بيد أنه يشترط شرطان في هذه الجريمة لكي يعتد بها كسابقة في العود.

- أن تكون جنائية أو جنحة
 - أن تكون الجريمة الجديدة مستقلة عن الجريمة السابقة التي صدر بشأنها الحكم البات
 - لا يعد الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة الهرب من تنفيذ عقوبة حكم بها عليه
 - لا يعتبر عائداً إذا ارتكب جريمة الهرب من مراقبة البوليس التي يخضع لها تنفيذاً للحكم السابق
- الشرط الثالث: العلاقة بين الحكم السابق والجريمة التالية أو حالات العود:**
- الحالة الأولى -- العود العام المؤبد هذه الحالة - عبرت عنها المادة ٤٩ عقوبات بقولها: "من حكم عليه بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جنائية أو جنحة".**

- يكون العود عاماً لا يشترط فيه التماثل بين الجريمة الجديدة والجريمة السابقة صدور الحكم بشأنها
- عود مؤبد لا يشترط فيه أيضاً وقوع الجريمة الجديدة خلال فترة معينة من صدور الحكم السابق.





متى كان الحكم السابق صادرًا بعقوبة جنائية فإنه يكفي لتحقيق هذه الحالة الأولى من حالات العود أن يرتكب الجاني أي جنائية أو جنحة أخرى مهما كانت، ومهما كان الفاصل الزمني بين الحكم السابق وهذه الجنائية أو الجنحة التالية.

لهذا يعتبر هذا العود عودًا عامًا من ناحية لا يشترط فيه التماثل بين الجريمتين

عودًا مؤبدًا من ناحية أخرى إذ لا يتقيد باشتراط مدة معينة تفصل بين الجريمتين

الحالة الثانية: العود العام المؤقت تستخلص هذه الحالة مما تنص عليه المادة ٤٩ من قانون العقوبات في فقرتها الثانية "من أنه من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة." يشترط لتحقيق هذه الحالة ما يلي:

١. أن يكون الحكم السابق صادرًا بالحبس لمدة سنة أو أكثر سواء كان في جنحة أو في جنائية مقترنة بعذر قانوني أو ظرف قضائي مخفف
٢. أن تكون الجريمة التالية جنحة أيًا كانت العقوبة المقررة لها وسواء تمثلت في الحبس أو الغرامة
٣. أن تكون الجريمة التالية متمثلة في الجنحة الجديدة قد ارتكبت خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الأولى أو تاريخ سقوطها بمضي المدة.

الحالة الثالثة: العود الخاص المؤقت تستخلص هذه الحالة مما تنص عليه ٤٩ عقوبات التي تقرر "من حكم عليه لجنائية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور".

- العود في هذه الحالة هو عود خاص إذ يتطلب التماثل بين الجريمة السابقة والجريمة الجديدة،
 - عود مؤقت حيث يتطلب ارتكاب الجريمة الجديدة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم السابق.
- يشترط لتحقيق هذه الحالة ما يلي:

١. يشترط أن يكون الحكم السابق صادرًا بالحبس لمدة أقل من سنة أو بالغرامة أيًا كان مقدارها سواء أكان ذلك في جنحة أم جنائية اقترن بها سبب للتخفيف.
٢. يجب أن تكون الجريمة الجديدة جنحة دائمًا لا جنائية، فلا يعتبر الشخص عائدًا إذا ارتكب في المرة الثانية جنائية، إذ في عقوبتها ما يكفي للتشديد كما يشترط في هذه الجنحة أن تكون مماثلة للجريمة الأولى، فالعود هنا خاص.

التماثل نوعان: حقيقي وحكمي.

التماثل الحقيقي يفترض تطابقًا في الوصف القانوني للجريمتين واتحادًا في أركانها القانونية كالتماثل بين جرمي سرقة أو جرمي نصب.

التماثل الحكمي اتحاد الجريمتين في الحق موضوع الاعتداء

٣. أن ترتكب الجريمة الجديدة خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم السابق نهائيًا، بصرف النظر عن تاريخ وقوع الجريمة الصادر فيها هذا الحكم، وبصرف النظر أيضًا عما يفصل بين وقوع الجريمة التالية وتاريخ الحكم الصادر فيها.

آثار العود البسيط إليها ما يلي: يترتب على توافر العود البسيط في إحدى حالاته الثلاثة السابق الإشارة:

الأثر الأول: تشديد العقوبة "يجوز للقاضي في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد ومع هذا لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة".

وضع الشارع قيدين على هذه الرخصة

الأول: هو عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

الثاني: ألا تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.





الأثر الثاني: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس من أمثلة الأحوال المنصوص عليها أن يحكم على المتهم العائد بالإضافة إلى تشديد العقوبة حالة العود إلى السرقة أو النصب فيجوز وضع المتهم العائد تحت هذه المراقبة لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر

الأثر الثالث: تنفيذ الحكم فوراً رغم الطعن فيه بالاستئناف خلافاً للقواعد العامة

الفرع الثاني: العود المتكرر والاعتياد على الإجرام

تعريف العود المتكرر

العود المتكرر هو الاعتياد الحقيقي على الإجرام على نحو تكاد الجريمة فيه تصبح وسيلة ارتزاق الجاني وهو ما يكشف عن خطورة إجرامية بالغة كأن يرتكب جريمة ثانية مماثلة للجرائم سابقة ارتكبتها وصدر ضده بشأنها أحكام بالإدانة.

نظراً لخطورة الجاني في حالة العود المتكرر فقد أجاز المشرع تشديد العقوبة عليه أو استبدال الجزاء الجنائي بآخر يكون أكثر جدوى لذا فالعقوبة المقررة في حالة العود المتكرر هي السجن المشدد

تعريف الاعتياد على الإجرام

الاعتياد على الإجرام فتتطابق شروطه مع شروط العود المتكرر ولكن يضاف إليها شرط "الخطورة الإجرامية" هنا يملك القاضي أن يختار بين

- توقيع عقوبة السجن المشدد
 - إنزال تدبير احترازي خاص به هو الإيداع في "إحدى مؤسسات العمل، بحد أقصى ست سنوات
- المثال الواضح للاعتياد على الإجرام، هو حالة المجرم المحترف وهو الذي يتخذ الإجرام "مهنة" لكسب عيشه في الحياة.**

إذا ثبت عدم جدوى السجن المشدد في حالة العود المتكرر أو الإيداع في إحدى مؤسسات العمل في حالة المجرم المعتاد بأن ارتكب جريمة تالية - من نفس النوع - بعد الإفراج عنه - التزم القاضي بإيداع المجرم المعتاد إحدى مؤسسات العمل بحد أقصى يصل إلى عشر سنوات.

نطاق العود المتكرر

نطاق العود المتكرر ينحصر في مجموعتين من الجرائم:

- الأولى: جرائم الاعتداء على المال التي ترتكب بدافع الطمع في مال الغير، وهي السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة**
- الثانية: هي بعض جرائم الاعتداء على المال ترتكب بدافع الانتقام، وهي قتل الحيوانات وإتلاف المزروعات - يتعين أن تكون العقوبات التي حكم بها على المتهم من أجل جرائم تدخل جميعها في نطاق إحدى المجموعتين وأن تكون الجريمة التالية منتمة إلى الجريمة ذاتها.**

نطاق الاعتياد على الإجرام

نطاق الاعتياد على الإجرام هو المجموعة الأولى وحدها دون الثانية

شروط العود المتكرر

يفترض العود المتكرر أن يكون الشخص عائداً عوداً بسيطاً يلزم توافر بعض الشروط الخاصة وهي التي تميز حالة العود المتكرر عن العود البسيط.

الشروط المتعلقة بأحكام الإدانة السابقة

- يتطلب القانون حتى يعتبر الشخص عائداً عوداً متكرراً أن يكون قد سبق الحكم تدخل في الاعتبار عند البحث في شروط العود المتكرر.
- أن يحكم بالعقوبتين، أو بالعقوبات الثلاث من أجل جرائم تدخل كلها في نطاق إحدى المجموعتين اللتين يقصر القانون نطاق العود المتكرر عليها.
- يشترط في هذه الأحكام ذات الشروط العامة المتطلبة في الأحكام، حتى يعتد بها كسوابق في العود، فيتعين أن تكون باتة، أن تظل قائمة حتى ترتكب الجريمة اللاحقة وأن تكون مدة السنة المحكوم بها عن تهمة واحدة لا مجموع مدد عن تهم متعددة





- لا عبء بالوقت الذي يكون قد مضى على هذه الأحكام، أو فصل بعضها بقدر عدد العقوبات
- لا عبء بالوقت الذي يكون قد مضى على هذه الأحكام، أو فصل بعضها والبعض الآخر، فكل ما هو مطلوب هو سبق الحكم بعقوبتين أو بثلاث عقوبات بالشروط السابقة.
- لا يتطلب القانون كذلك أن تصدر هذه الأحكام في خلال مدة معينة من تاريخ الحكم الأول الذي يعد المتهم به عائدًا عودًا بسيطًا
- لا يتعين أن تصدر هذه الأحكام بعقوبات من أجل جرائم متماثلة تمامًا حقيقياً، بل يكفي أن تصدر من أجل جرائم تنتمي كلها لإحدى المجموعتين اللتين يقصر القانون نطاق العود المتكرر عليها.
- يصح أن تكون العقوبات السابقة صادرة كلها أو بعضها في جنابات.

الشروط المتعلقة بالجريمة الجديدة

- الأول: أن تكون جنحة دائماً،** فإن كانت جنابة فلا تتوافر حالة العود المتكرر.
- الثاني: أن تكون الجريمة الجديدة من الجنب المنتمية إلى المجموعة التي تنتمي إليها الجرائم التي صدرت من أجلها أحكام الإدانة السابقة.**

- إذا توافرت الشروط السابقة فإن الحالة تعتبر من قبيل العود المتكرر
- إذا لم تتوافر كل هذه الشروط أو بعضها فإن العود يعتبر بسيط

آثار العود المتكرر

إذا توافرت شروط العود المتكرر جاز الحكم بالسجن المشدد من سنتين إلى خمس سنين.

الاعتیاد على الإجرام

من المقرر أن شروط الاعتیاد على الإجرام هي نفسها شروط العود المتكرر ولا يضيف إليها المشرع إلا شرطاً واحداً يتعلق - بخطورة الجاني الإجرامية

حكم الاعتیاد على الإجرام

هو الإيداع في إحدى مؤسسات العمل وبالرغم من أن النص يرى أن هذا التدبير جوازي المحكمة، إلا أن الواقع أن الحكم القانوني يرتبط بالعلة في تقريره وجوداً وعدمًا

هذا التدبير غير محدد المدة ولكنه مقيد بحد أقصى لا يجاوز ست سنوات ويجوز الإفراج عنه في أي وقت.

حالة خاصة للاعتیاد على الإجرام

شروط توقيع التدبير الاحترازي المنصوص عليه فيها هي:

- أن يكون الشخص قد حكم عليه باعتباره مجرماً عائدًا عودًا متكرراً وطبقت عليه عقوبة السجن المشدد من سنتين إلى خمس أو استبدلته بالإيداع في مؤسسات العمل لمدة لا تزيد على ست سنوات.
- أن يكون الحكم بالسجن المشدد أو الإيداع في مؤسسات العمل لكون المتهم عائدًا عودًا متكرراً في محيط طائفة جرائم الأموال وهي السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وإخفاء الأشياء المسروقة أو الشروع المعاقب عليه فيها.
- أن يرتكب العائد جريمة جديدة تندرج تحت طائفة جرائم الأموال السابقة وذلك خلال فترة زمنية محددة هي سنتان من تاريخ الإفراج عنه من أجل جريمة متماثلة.

تعليق تنفيذ الأحكام على شرط أو وقف تنفيذ العقوبة

التعريف بوقف التنفيذ:

يقصد بهذا النظام صدور حكم بالإدانة في مواجهة المتهم مع الأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم لفترة معينة حددها المشرع بثلاث سنوات.



**الحكمة من نظام وقف التنفيذ**

هي منح فرصة لبعض الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة لظروف عارضة لا تكشف عن خطورة إجرامية

الاختلاف بين نظامي وقف التنفيذ والاختبار القضائي

نظام الوضع تحت الاختبار يوقف القاضي إجراءات المحاكمة عند حد معين، ويرجى النطق بالحكم إلى فترة لاحقة، ويأمر بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي خلال فترة معينة

▪ **إذا حسن سلوكه صرف النظر عن محاكمته نهائياً عن الجريمة التي أوقفت محاكمته عنها اما إذا ساء**

سلوك المتهم أعيد نظر الدعوى الإصدار الحكم فيها هذا

نظام وقف تنفيذ العقوبة حيث يصدر حكم في الدعوى بالعقوبة، ثم يوقف تنفيذها على شرط هو ألا يلغى الإيقاف للأسباب الواردة في القانون، طوال الفترة الموقوف فيها تنفيذ الحكم **إذا تحقق الشرط نفذت** العقوبة بأكملها.

خطة المشرع المصري في وقف تنفيذ العقوبة

ادخل نظام وقف التنفيذ لأول مرة في قانون العقوبات المصري الصادر في سنة

شروط وقف التنفيذ**أولاً: الشروط المتعلقة بالجريمة**

يجوز الحكم بوقف التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة في الجنايات والجرح وغير جائز في المخالفات

هناك بعض الحالات استثنائها القانون من أحكام وقف التنفيذ وذلك بهدف التشديد على مرتكبي جرائم هذا القانون لما لهذه الجرائم من خطورة معينة مثال ذلك ما ورد في قانون مكافحة المخدرات

ثانياً: الشروط المتعلقة بالعقوبة

أ- يقتصر وقف التنفيذ على بعض العقوبات فقط سواء كانت أصلية أم تبعية أم تكميلية

- يجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة أيا كان مقدارها.
- لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ جزء من الحبس أو جزء من الغرامة
- قد يصدر القاضي حكمه بالحبس والغرامة معاً، فيجوز أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبتين معاً، أو إحداهما فقط دون الأخرى.
- يجوز أن يشمل وقف التنفيذ كل العقوبات التبعية والتكميلية، كالعزل ومراقبة البوليس
- ب- يشترط أن ينص القاضي في حكمه على شمول وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية التي يرى أن يوقف تنفيذها وإلا نفذت هذه العقوبات على الرغم من وقف تنفيذ العقوبة الأصلية.
- لا يجوز وقف التنفيذ بالنسبة للمصادرة بحسب طبيعتها
- يجوز أن يشمل إيقاف التنفيذ الآثار المترتبة على الحكم وهذه الآثار متعددة
- من أهمها اعتبار الحكم سابقة في العود
- المحكوم عليه لا يعتبر عائداً إذا ارتكب جريمة تالية في خلال فترة إيقاف التنفيذ
- إذا انقضت هذه الفترة بغير أن يلغى الوقف فإنه لا يعتبر عائداً
- لا يجوز أن يشمل وقف التنفيذ الآثار الغير جنائية التي قد تترتب على الجريمة كالحكم بالتعويضات
- لا يجوز أيضاً وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبات الجنائية التي تتضمن معنى إعادة الشيء إلى أصله وإزالة الجريمة، مثل الغلق في قانون المحلات العامة، وإزالة المباني التي تقام مخالفة لقانون التنظيم.

ثالثاً: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه

لم تورد المادة ٥٥ عقوبات شروطاً تتعلق بالمحكوم عليه "يجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون."

هذه سلطة تقديرية يخولها القانون للمحكمة، فنظام وقف التنفيذ ليس إلزامياً وإنما هو جوازي





آثار وقف التنفيذ

مدة وقف التنفيذ

يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً،

آثار وقف التنفيذ خلال فترة الإيقاف

١. لا يجوز اتخاذ أي إجراء لتنفيذ العقوبة التي أوقف تنفيذها ويخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطياً ما لم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم.
٢. لا يؤثر الحكم بوقف التنفيذ على العقوبات التكميلية أو التبعية ما لم ينص القاضي على أن الإيقاف يشملها.
٣. لا يؤثر الحكم بوقف التنفيذ على حقوق المدعي المدني، فإذا قضت المحكمة الجنائية بالرد أو التعويضات وجب على المحكوم عليه الوفاء بها.
٤. يعتبر الحكم بالعقوبة مع الإيقاف سابقة في العود، إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة جديدة خلال فترة الإيقاف ما لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذه كل آثاره الجنائية أيضاً ومنها احتسابه سابقة في العود

آثار وقف التنفيذ بعد انقضاء فترة الإيقاف:

حددت هذا الوضع المادة ٥٩ عقوبات فقالت بأنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن".

إلغاء وقف التنفيذ

يجوز للقاضي إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين الإلغاء لتوافر إحدى حالتيه ليس وجوباً وإنما جوازياً للمحكمة.

أولهما: صدور حكم خلال فترة إيقاف تنفيذ العقوبة.

يشترط لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط:

١. أن يصدر حكم على الجاني بعد إيقاف تنفيذ العقوبة ويشترط أن يكون الحكم نهائياً.
 ٢. أن يكون هذا الحكم قد صدر خلال فترة إيقاف العقوبة أي خلال فترة الثلاث سنوات
 ٣. يجب أن يكون الحكم صادراً بالحبس لمدة تزيد على شهر
- ثانيهما: إذا ظهر أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.
- يشترط لتوافر هذه الحالة الشروط التالية:

١. أن يكتشف للمحكوم عليه حكم آخر بالحبس لمدة تزيد على شهر.
٢. أن يكون هذا الحكم قد صدر قبل الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة
٣. ألا تكون المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ قد علمت به قبل إصدارها هذا الأمر
٤. يجب أن يتوافر علم المحكمة بصدور هذا الحكم السابق في مدى الثلاث سنوات

المحكمة المختصة بإلغاء الإيقاف

حددت الاختصاص بإلغاء وقف التنفيذ المادة ٥٧ عقوبات فقالت: "يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية".

■ إذا كان الحكم بإيقاف التنفيذ قد صدر من المحكمة الاستئنافية فإن إلغاء إيقاف التنفيذ يكون أمام نفس المحكمة

■ إذا كانت محكمة أول درجة هي التي أمرت بإيقاف التنفيذ وتأييد من المحكمة الاستئنافية فإن المحكمة المختصة بإلغاء الإيقاف تكون هي محكمة أول درجة

أثر إلغاء وقف التنفيذ حددت هذا الأثر المادة ٥٨ عقوبات بقولها "يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت"

